



**KNOLL**

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

**FERNUNTERRICHT**

38

# LEHRBRIEF

**Umsatzsteuer 10**

**Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG**

Verfasser:

**Dr. Stefanie Becker**

Steuerberaterin, Dipl.-Wirtschaftsjuristin, Dipl.-Finanzwirtin (FH)

**Thomas Hartl**

Dipl.-Finanzwirt (FH)



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

[www.knoll-steuer.com](http://www.knoll-steuer.com)

**Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.**

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



## INHALTSVERZEICHNIS

|             |                                                                                       |          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I.</b>   | <b>§ 15A USTG IN DER STEUERBERATERPRÜFUNG</b>                                         | <b>1</b> |
| <b>II.</b>  | <b>ALLGEMEINES ZUR VORSTEUERBERICHTIGUNG NACH § 15A USTG</b>                          | <b>2</b> |
| 1.          | Ausgangspunkt: Vorsteuerabzug nach der Verwendung                                     | 2        |
| 2.          | Vorsteuerbeträge iSd. § 15 Abs. 1 UStG                                                | 4        |
| 3.          | Vereinfachungen und Einschränkungen der Vorsteuerberichtigung                         | 4        |
| 3.1         | Bagatellgrenzen des § 44 Abs. 1 und Abs. 2 UStDV                                      | 4        |
| 3.2         | Vorsteuerberichtigung in der USt-Voranmeldung oder in der USt-Jahreserklärung         | 5        |
| 3.3         | Übersicht                                                                             | 6        |
| 4.          | Abgrenzung zur Berichtigung nach § 17 Abs. 1 Satz 2 UStG oder der AO                  | 6        |
| 5.          | Auswirkungen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen                                     | 7        |
| <b>III.</b> | <b>VORSTEUERBERICHTIGUNGSOBJEKTE UND -TATBESTÄNDE</b>                                 | <b>8</b> |
| 1.          | Änderung der Verhältnisse – § 15a UStG                                                | 8        |
| 1.1         | Die einzelnen Fälle der Änderungen iSd. § 15a UStG                                    | 8        |
| 1.2         | Vorsteuerberichtigung wegen Änderungen in der tatsächlichen Verwendung                | 8        |
| 1.3         | Vorsteuerberichtigung bei unrichtigem Vorsteuerabzug im Zeitpunkt des Leistungsbezugs | 9        |
| 2.          | Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 1 UStG                                          | 10       |
| 2.1         | Vorsteuerberichtigung bei mehrfach genutzten Wirtschaftsgütern                        | 10       |
| 2.2         | Berichtigungszeitraum                                                                 | 10       |
| 2.2.1       | Dauer des Berichtigungszeitraums                                                      | 10       |
| 2.2.2       | Beginn und Ende des Berichtigungszeitraums                                            | 11       |
| 2.2.3       | Berichtigungszeiträume bei Verwendung eines Wirtschaftsguts nach Baufortschritt       | 12       |
| 2.2.4       | Unvorhergesehene Verkürzung des Berichtigungszeitraums                                | 13       |
| 3.          | Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 2 UStG                                          | 14       |
| 3.1         | Wirtschaftsgüter mit nur einmaliger Verwendung                                        | 14       |
| 3.2         | Kein Berichtigungszeitraum                                                            | 15       |
| 4.          | Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 3 UStG                                          | 16       |
| 4.1         | Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 3 Satz 1 Alt. 1 UStG                            | 16       |
| 4.1.1       | Begriff „Bestandteil“                                                                 | 16       |
| 4.1.2       | Anknüpfung an § 15a Abs. 1 und Abs. 2 UStG                                            | 16       |
| 4.1.3       | Vorrang von § 15a Abs. 6 UStG (nachträgliche Anschaffungs-/Herstellungskosten)        | 17       |
| 4.1.4       | Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 3 Satz 3 UStG                                   | 17       |
| 4.2         | Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 3 Satz 1 Alt. 2 UStG                            | 18       |
| 4.2.1       | Sonstige Leistungen an einem Wirtschaftsgut                                           | 18       |



---

|            |                                                                                 |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.2      | Keine Berichtigung bei wirtschaftlichem Verbrauch                               | 19        |
| 4.2.3      | Berichtigung „pro rata temporis“                                                | 19        |
| 4.3        | Zusammenfassung zu einem Berichtigungsobjekt                                    | 20        |
| <b>5.</b>  | <b>Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 4 UStG</b>                             | <b>21</b> |
| 5.1        | <b>Sonstige Leistungen, die nicht an einem Wirtschaftsgut ausgeführt werden</b> | 21        |
| 5.2        | Anknüpfung an § 15 Abs. 1 und Abs. 2 UStG                                       | 21        |
| 5.3        | Beschränkung des Anwendungsbereichs durch Anlehnung an eine Bilanzierung        | 21        |
| <b>6.</b>  | <b>Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 6 UStG</b>                             | <b>22</b> |
| <b>7.</b>  | <b>Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 6a UStG</b>                            | <b>22</b> |
| <b>8.</b>  | <b>Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 7 UStG</b>                             | <b>23</b> |
| <b>9.</b>  | <b>Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 8 UStG</b>                             | <b>24</b> |
| <b>IV.</b> | <b>ÜBUNGSFALL</b>                                                               | <b>28</b> |
| 1.         | Sachverhalt                                                                     | 28        |
| 2.         | Aufgabe                                                                         | 28        |
| 3.         | Lösung                                                                          | 29        |

## I. § 15A UStG IN DER STEUERBERATERPRÜFUNG



### PRÜFUNGSTIPP

Wie Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen können, war die Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG in den vergangenen zehn Jahren neun Mal Prüfungsgegenstand der Umsatzsteuer-Teilaufgabe. Hinzu kommt, dass in den Musterlösungen der vergangenen Jahre die Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG immer recht hoch (teilweise mehr als 15 %) ausgepunktet war. Die intensive Durcharbeitung dieses Lehrbriefs – als Ergänzung zum vorherigen Lehrbrief Umsatzsteuer 09 zum Vorsteuerabzug – samt der enthaltenen Übungsfällen legen wir Ihnen deshalb dringend ans Herz.

| Steuerberaterprüfung | Inhalt der Prüfungsaufgabe                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2024                 | § 15a Abs. 6a, Abs. 3 Satz 2, Abs. 1 UStG                             |
| 2023                 | § 15a Abs. 1 UStG und § 44 Abs. 2 UStDV<br>§ 15a Abs. 7 UStG          |
| 2022                 | § 15a Abs. 1 und Abs. 2 UStG aber keine Berichtigung einschlägig      |
| 2021                 | § 15a Abs. 1 UStG                                                     |
| 2020                 | § 15a Abs. 1, 7, 8, 9 UStG                                            |
| 2019                 | § 15a Abs. 1 UStG                                                     |
| 2018                 | § 15a Abs. 1 UStG                                                     |
| 2017                 | § 15a Abs. 1 UStG<br>§ 15a Abs. 10 UStG                               |
| 2016                 | –                                                                     |
| 2015                 | § 15a Abs. 1 UStG<br>§ 15a Abs. 3 Satz 1 UStG<br>§ 15a Abs. 8, 9 UStG |



## II. ALLGEMEINES ZUR VORSTEUERBERICHTIGUNG NACH § 15A USTG

### 1. Ausgangspunkt: Vorsteuerabzug nach der Verwendung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Umsatzsteuer 10 – Überblick – v10421

Für den Vorsteuerabzug kommt es nach § 15 UStG ausschließlich darauf an, wie der Leistungsbezug im **Zeitpunkt** der **Anschaffung** nach der **Absicht** des Unternehmers genutzt werden soll oder tatsächlich genutzt wird, und zwar auch dann, wenn das Wirtschaftsgut (zB. ein Gegenstand des Anlagevermögens), bei dessen Erwerb oder Herstellung die Vorsteuer angefallen ist, über das Kalenderjahr der Anschaffung hinaus verwendet wird (**Grundsatz des Sofortabzugs**). Würde die Regelung über Vorsteuerabzug und Vorsteueraufteilung (§ 15 Abs. 1, Abs. 4 UStG) nicht durch § 15a UStG ergänzt, könnte dies für den Unternehmer zu ungerechtfertigten Steuervorteilen oder Steuernachteilen führen.

#### ► **Beispiel:**

*Bauunternehmer A, dessen Umsätze zu etwa 50 % auf steuerpflichtige Bauleistungen für Auftraggeber (Tätigkeit als Bauunternehmer), im Übrigen auf den Bau und die steuerfreie Veräußerung von Wohnbauten (Tätigkeit als Bauträger) entfallen, erwirbt im September 00 zum Preis von 150.000 € + 28.500 € USt einen Baukran, den er – wie nachweislich geplant – ab 1.10.00 ausschließlich zur Ausführung eines größeren Auftrags beim Bau eines Fabrikgebäudes der Fa. Pasinger Werkzeugmaschinen GmbH einsetzt. Im Kj. 01 wird der Baukran ab dem 2.1.01 neben dem Einsatz auf Baustellen privater und öffentlicher Auftraggeber zu 50 % zur Errichtung von Wohngebäuden (Tätigkeit als Bauträger) eingesetzt, die A auf eigenen Grundstücken errichtet und veräußert; auch in den Folgejahren wird der Baukran zu mindestens 50 % hierfür verwendet.*

*(Bei den angeführten Jahreszahlen – hier 00 – handelt es sich um fiktive Jahre.)*

#### ► **Lösung:**

*Für die Frage, ob die Vorsteuern aus dem Kauf des Baukrans nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG und § 15 Abs. 2 UStG abziehbar sind, kommt es allein auf dessen geplante Verwendung im Oktober 00 an. Der Baukran soll nachweislich ab Oktober 00 zur Ausführung steuerpflichtiger Umsätze steuerunschädlich verwendet werden. A ist für den Besteuerungszeitraum 00 uneingeschränkt zum Abzug der gesamten Vorsteuer von 28.500 € berechtigt (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG).*

*Aufgrund der geänderten Verwendung des Baukrans im Kj. 01 (zur Hälfte zur Ausführung von nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG steuerfreien Umsätzen, die den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG ausschließen) ist der Vorsteuerabzug nach § 15a UStG entsprechend der Verwendung des Wirtschaftsguts im Berichtszeitraum von fünf Jahren zu berichtigen.*



#### **PRÜFUNGSTIPP**

*In der Steuerberaterprüfung 2021 war ebenfalls die Vorsteuer aus dem Erwerb eines Turmdrehkrans zu berichtigen, der zunächst ausschließlich steuerpflichtig verwendet wurde und im Anschluss auch zur Ausführung steuerfreier Umsätze eingesetzt wurde. Auch in der Steuerberaterprüfung 2015 wurde ein ähnlicher Fall zum Gegenstand der Umsatzsteuer-Teilaufgabe gemacht. Dort ging es um die Anschaffung eines Betriebs-Pkw, der zunächst für Fahrten im Zusammenhang mit steuerpflichtigen und steuerfreien Umsätzen stand. Später gingen die steuerfreien Umsätze zurück, so dass eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 1 UStG durchzuführen war.*

Die Voraussetzungen für die Berechtigung zum Vorsteuerabzug sind nach der Verwendungsabsicht des Steuerpflichtigen im Zeitpunkt des Leistungsbezugs zu beurteilen.

► **Beispiel:**

Die Fa. Baustoffe und Baumaschinen Handels-GmbH Starnberg stellte zum 20.6.00 ein Büro- und Geschäftshaus in Starnberg fertig. Die aus den Herstellungskosten des Gebäudes resultierende Vorsteuer iHv. 128.000 € wurde nach dem Verhältnis der Nutzflächen zu zwei Fünftel iHv. 51.200 € (Erdgeschoss) in den Voranmeldungszeiträumen des jeweiligen Leistungsbezugs im Kalenderjahr 00 abgezogen.

Die Räume im Erdgeschoss (200 m<sup>2</sup>) konnten ab dem 1.7.00 mit einem Drei-Jahres-Vertrag an den Elektro-Händler Theodor Strom für monatlich 10.000 € zzgl. USt vermietet werden. Das Obergeschoss (200 m<sup>2</sup>) sollte ursprünglich an eine Allgemeinärztin zur Nutzung als Arztpraxis vermietet werden. Diese Vermietungsabsicht wurde zum 31.3.01 im Zuge einer einvernehmlich getroffenen Vereinbarung der beiden Parteien aufgegeben. Zum 1.4.01 mietete der Elektro-Händler Strom zu den Räumen im Erdgeschoss 100 m<sup>2</sup> des Obergeschosses hinzu, wofür ein Mietzins von 5.000 € zzgl. USt vereinbart wurde. Die restlichen 100 m<sup>2</sup> des Obergeschosses nutzt die GmbH seitdem zur Lagerung von zum Verkauf bestimmten Bauelementen (ausschließlich vorsteuerunschädliche Umsätze). Das ab 1.7.00 für monatlich 4.000 € an eine Versicherungsagentur vermietete Dachgeschoss (100 m<sup>2</sup>) konnte nach dem Tod des Agenturinhabers und dem Auszug der Agentur ab 1.7.01 an die selbstständig tätige Programmiererin Steffi Hallbauer für monatlich 3.500 € zzgl. USt vermietet werden.

► **Lösung:**

Nach der durch objektive Anhaltspunkte (Mietverträge ab 1.7.00) belegten Absicht der Vermietung des Geschäftshauses –  $\frac{2}{5}$  der Mietflächen steuerpflichtig,  $\frac{3}{5}$  steuerfrei – konnte die GmbH bei Bezug der Bauleistungen  $\frac{2}{5}$  (40 %) von 128.000 € = 51.200 € als Vorsteuer abziehen.

Mit Aufgabe der Absicht, das Obergeschoss an die Allgemeinärztin für Praxiszwecke zu vermieten, ist am 31.3.01 eine Änderung der Verhältnisse eingetreten, die im Juli 00 für den Vorsteuerabzug maßgebend waren (§ 15a Abs. 1 UStG). Die steuerpflichtige Vermietung der Hälfte der Nutzflächen im Obergeschoss an den Elektro-Händler und die Nutzung der anderen Hälfte der Nutzflächen für das eigene Unternehmen, in dem ausschließlich Abzugsumsätze ausgeführt werden, ergibt ab 1.4.01 eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug zu  $\frac{4}{5}$  (80 %), während die vom 1.4. bis 30.6.01 noch steuerfrei an die Versicherungsagentur vermieteten Räume im Dachgeschoss zu  $\frac{1}{5}$  den Vorsteuerabzug ausschließen.

Durch die Vermietung an die Programmiererin Hallbauer ergibt sich ab 1.7.01 eine weitere Änderung gegenüber der Vorsteuerabzugsberechtigung im Zeitpunkt des Leistungsbezugs, da nunmehr sämtliche Räume steuerpflichtig vermietet sind.

Berichtigungszeitraum: 1.7.00 bis 30.6.10 (§ 15a Abs. 1 Satz 2 UStG)

Vorsteuerbetrag pro Kalenderjahr: ( $\frac{1}{10}$  von 128.000 € =) 12.800 € (§ 15a Abs. 5 Satz 1 UStG)

Änderungssatz 01:

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| ■ Januar – März: 40 % x 3 =              | 120 %           |
| ■ April – Juni: 80 % x 3 =               | 240 %           |
| ■ Juli – Dezember: 100 % x 6 =           | <u>600 %</u>    |
| ■ Summe:                                 | 960 %           |
| ■ dividiert durch Anzahl der Monate 12 = | 80 %            |
| ■ abzüglich ursprünglich                 | <u>./. 40 %</u> |
| ■ ergibt Änderungssatz                   | 40 %            |

Berichtigungsbetrag daher 40 % von 12.800 € = 5.120 € unter 6.000 €, so dass die Berichtigung gem. § 15a Abs. 1 UStG iVm. § 44 Abs. 3 Satz 1 UStDV im Rahmen der Umsatzsteuerjahreserklärung 01 vorzunehmen ist.



Durch die Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG wird der Vorsteuerabzug so ausgeglichen, dass er grundsätzlich den Verhältnissen entspricht, die sich nach der geplanten bzw. tatsächlichen Verwendung des Wirtschaftsguts oder der sonstigen Leistung in dem **gesamten**, im Einzelfall maßgeblichen **Berichtigungszeitraum** ergeben (Abschn. 15a.1 Abs. 1 Satz 3 UStAE, Abschn. 15a.3 UStAE). Mit der Berichtigungsvorschrift verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, einen vollen Vorsteuerabzug nur dann zu gewähren, wenn ein Wirtschaftsgut mit einer längeren Nutzungsdauer während des gesamten Berichtigungszeitraums steuerunschädlich genutzt wird.

Eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG ist jedoch nicht nur in den Fällen vorzunehmen, in denen ein im Zeitpunkt des Leistungsbezugs vorgenommener **Vorsteuerabzug rückgängig** gemacht werden muss. Es kann vielmehr im Wege der Berichtigung ein Vorsteuerabzug, der nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der Leistungsbezugs ausgeschlossen war, aufgrund von Nutzungsänderungen in Folgejahren innerhalb des Berichtigungszeitraums teilweise **nachgeholt** werden.



#### **HINWEIS**

*Die Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG ist **eine Medaille mit zwei Seiten**: Sie kann sich sowohl zugunsten als auch zulasten des Unternehmers auswirken.*

## **2. Vorsteuerbeträge iSd. § 15 Abs. 1 UStG**

Eine Korrektur des Vorsteuerabzugs nach § 15a UStG kommt in der Regel nur in Betracht, wenn **grundsätzlich abziehbare Vorsteuerbeträge** iSd. § 15 Abs. 1 UStG angefallen sind (Abschn. 15a.1 Abs. 5, 6 UStAE).

### **▶ Beispiel:**

*Die selbständige Steuerberaterin Karla Hollmann hat sich im Jahre 00 ein Tablet zum Preis von 1.000 € zzgl. 190 € USt für ihren privaten Bedarf angeschafft. Im nachfolgenden Jahr 01 legt sie das Tablet in ihr Betriebsvermögen sowie Unternehmensvermögen ein, weil sie entgegen ursprünglicher Erwartung kaum Zeit findet, das Tablet in ihrer Freizeit für nichtunternehmerische Zwecke zu nutzen.*

### **▶ Lösung:**

*Da Karla Hollmann das Tablet nicht „für Zwecke ihres Unternehmens“ angeschafft hat, lagen die (positiven) Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug im Besteuerungszeitraum 00 nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG nicht vor, da bei Leistungsbezug keine Leistung für das Unternehmen erfolgte (Grundsatz des Sofortabzugs). Die Einlage des Gegenstands in das Unternehmensvermögen kann keine spätere Berichtigung des Vorsteuerabzugs nach § 15a UStG zu ihren Gunsten zur Folge haben (Abschn. 15a.1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 UStAE).*

## **3. Vereinfachungen und Einschränkungen der Vorsteuerberichtigung**

### **3.1 Bagatellgrenzen des § 44 Abs. 1 und Abs. 2 UStDV**

In § 44 UStDV werden wichtige **Bagatellgrenzen** in Abhängigkeit des Vorsteuerbetrags, der auf das Berichtigungsobjekt entfiel bzw. der Höhe von Änderung und Änderungsbetrag genannt:

- Nach **§ 44 Abs. 1 UStDV** unterbleibt eine Berichtigung, wenn die auf die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts entfallende Vorsteuer einen Betrag von 1.000 € nicht übersteigt.



### PRÜFUNGSTIPP

*In der Steuerberaterprüfung 2022 scheiterte eine Berichtigung an der Grenze von 1.000 € nach § 44 Abs. 1 UStDV.*

- Nach **§ 44 Abs. 2 UStDV** ist eine Berichtigung nicht durchzuführen, wenn die Änderung weniger als 10 % beträgt UND der Änderungsbetrag 1.000 € nicht übersteigt.

Dabei besteht kein Wahlrecht zur Anwendung oder Nichtanwendung unterhalb dieser Grenzen.

Bei der Prüfung, ob die in § 44 UStDV aufgeführten Betragsgrenzen erreicht sind, ist jeweils auf den Gegenstand oder die bezogene sonstige Leistung abzustellen. Dies gilt auch dann, wenn mehrere Gegenstände gleicher Art und Güte geliefert werden.

#### ► Beispiel 1:

*Landwirt L (Regelversteuerer) erwirbt 100 Ferkel zum Preis von je 150 € zzgl. 7 % Umsatzsteuer (insgesamt 1.050 €).*

*Wirtschaftsgut iSd. § 44 Abs. 1 UStDV ist bei Mastschweinen (Ferkeln), die für das Unternehmen bezogen worden sind, das einzelne Ferkel (s. auch BFH, Urteile v. 3.11.2011, V R 32/10, BStBl. II 2012, Satz 525). § 44 Abs. 1 UStDV schließt eine Vorsteuerberichtigung von vorneherein aus.*

#### ► Beispiel 2:

*Vermögensberaterin V, die sowohl steuerpflichtige als auch nach § 4 Nr. 8 und Nr. 11 UStG steuerfreie Umsätze erbringt, bestellt bei Schreinermeister M zehn individuell angefertigte Stühle für ihr neues Besprechungszimmer zu einem Gesamtpreis von 8.000 € zzgl. 1.520 € USt.*

*Es ist auf jeden einzelnen Stuhl mit einem Preis 800 € zzgl. 152 € USt abzustellen. Eine Vorsteuerberichtigung scheidet auch hier nach § 44 Abs. 1 UStDV von vorneherein aus, so dass eine Überwachung dieser Vorsteuerbeträge für die kommenden fünf Jahre unterbleiben kann.*



### PRÜFUNGSTIPP

*In der Steuerberaterprüfung 2023 entfiel eine Berichtigung aufgrund der 10 %-Grenze bei einem Berichtigungsbetrag von weniger als 1.000 € aufgrund des § 44 Abs. 2 UStDV. Beachten Sie, dass beide Grenzen erfüllt sein müssen. So belief sich in der Steuerberaterprüfung 2023 zB. der Berichtigungsbetrag in einem weiteren Berichtigungssachverhalt zwar lediglich auf weniger als 1.000 €, die 10 %-Grenze war jedoch überschritten. Eine Berichtigung war hier dann erforderlich.*

## 3.2 Vorsteuerberichtigung in der USt-Voranmeldung oder in der USt-Jahreserklärung

Wie die Vorsteuerberichtigung im Besteuerungsverfahren durchzuführen ist, kann § 15a UStG **nicht unmittelbar** entnommen werden. Nach **§ 16 Abs. 2 Satz 2 UStG** ist bei der Absetzung der abziehbaren Vorsteuerbeträge „§ 15a [UStG] zu berücksichtigen“. Bei der Berechnung der in einen Besteuerungszeitraum fallenden abziehbaren Vorsteuerbeträge sind die in denselben Besteuerungszeitraum fallenden Berichtigungsbeträge zu berücksichtigen. Alternativ und im Einklang mit § 44 Abs. 3 Satz 1 UStDV lässt es die Finanzverwaltung zu (Abschn. 15a.11 Abs. 6 Satz 1 UStAE), dass der Berichtigungsbetrag in voller Höhe im VAZ vorzunehmen ist, in dem die Änderung eingetreten ist. Denn nach § 44 Abs. 3 Satz 1 UStDV muss die Vorsteuerberichtigung **grundsätzlich** bereits in der **USt-Voranmeldung** für den Voranmeldungszeitraum erfolgen, in dem sich die für den Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse gegenüber den Verhältnissen im Kalenderjahr der erstmaligen Verwendung geändert haben.



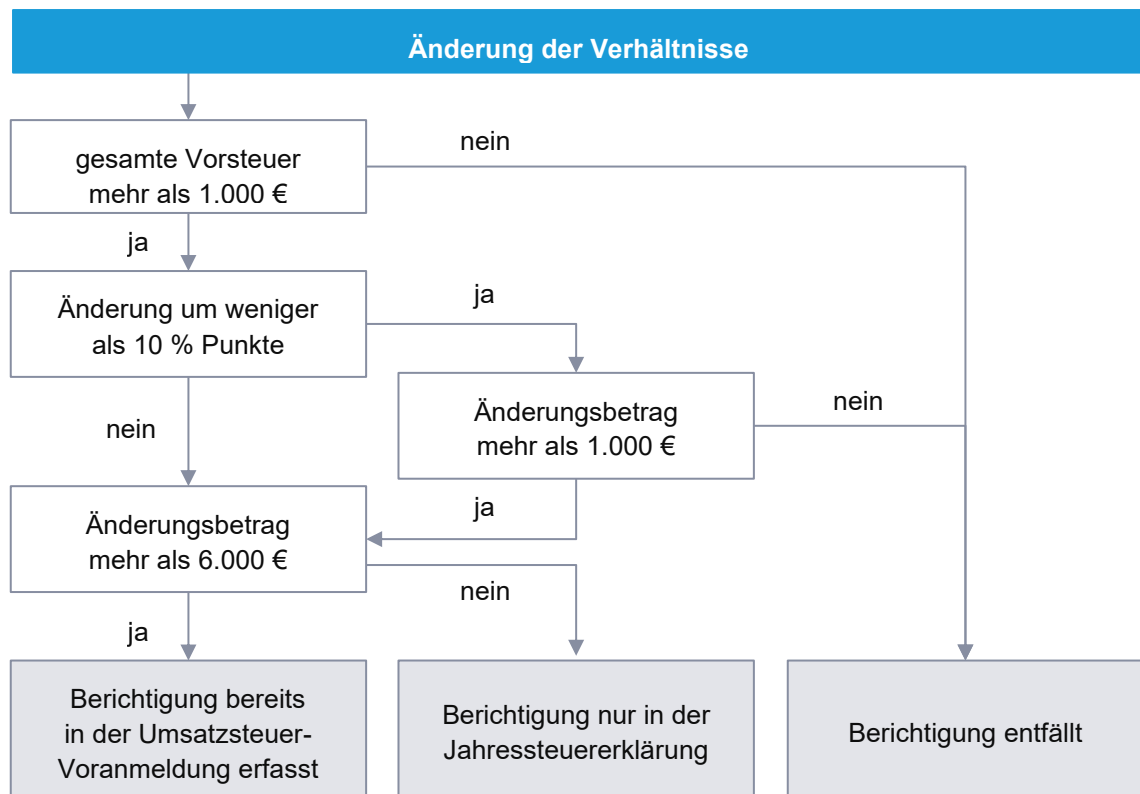
Die Vorsteuerberichtigung erst in der **USt-Jahreserklärung** ist nur dann möglich, wenn der Jahresbetrag der Berichtigung **6.000 € nicht übersteigt**. Beträgt der Berichtigungsbetrag mehr als 6.000 € im Kalenderjahr, ist die Berichtigung damit zeitanteilig in den USt-Voranmeldungen durchzuführen.



### PRÜFUNGSTIPP

Die Aufgabenstellung in der Steuerberaterprüfung verlangt von Ihnen bei Vorsteuerberichtigungen auch immer, zum Zeitpunkt (Berichtigungsverfahren) Stellung zu nehmen, so dass § 44 Abs. 3 UStG grds. zu prüfen ist.

## 3.3 Übersicht



(aus Eckert, Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG unter Berücksichtigung der Vereinfachungsregelung des § 44 UStDV, Umsatzsteuer direkt digital, Nr. 8 v. 28.4.2016, Satz 15)

## 4. Abgrenzung zur Berichtigung nach § 17 Abs. 1 Satz 2 UStG oder der AO

Von der Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG sind die Fälle der Vorsteuerberichtigung bei einer Änderung der Bemessungsgrundlage nach § 17 Abs. 1 Satz 2 UStG oder bei einer rückwirkenden Änderung der Steuerfestsetzung nach den Vorschriften der Abgabenordnung (§ 164 Abs. 2 AO, § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO), in der der Vorsteuerabzug berücksichtigt wurde, abzugrenzen.

### ► Beispiel 1:

G hat in 00 ein in seinem Eigentum stehendes Grundstück mit einem Bürogebäude bebaut. Die auf die Herstellungskosten entfallenden Vorsteuern hat er zutreffend in voller Höhe abgezogen. Aufgrund von Baumängeln macht er in 01 mit Erfolg eine Minderung der Werklohnvergütung für die Erstellung des Rohbaus in Höhe von brutto 100.000 € geltend. Nach § 17 Abs. 1 Satz 2 UStG hat er den Vorsteuerabzug um  $\frac{19}{119}$  von 100.000 € = 15.966 € zu berichtigen.

► **Beispiel 2:**

Der Bauherr eines zweigeschossigen Gebäudes hat die auf die Herstellungskosten entfallenden Vorsteuern abgezogen. Nach Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung ermittelt das Finanzamt, dass das Gebäude ausschließlich zwei Wohnungen enthält; eine der Wohnungen wird – wie bereits seit Baubeginn geplant – vom Bauherrn und seiner Familie bewohnt, die andere Wohnung ist zu Wohnzwecken vermietet. Eine Berechtigung zum Vorsteuerabzug war nicht gegeben (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG). Das Finanzamt wird den Vorsteuerabzug rückwirkend durch Änderung der Steuerfestsetzung berichtigen (§ 164 Abs. 2 AO bzw. § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO).



**HINWEIS**

Die Änderung der Steuerfestsetzung im 2. Beispielsfall erfolgt rückwirkend. Unter den weiteren Voraussetzungen des § 233a AO ist der Rückzahlungsbetrag zu verzinsen.

Hat der Bauherr in Bezug auf den Vorsteuerabzug vorsätzlich gehandelt, liegt eine Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1, 4 AO vor.

## 5. Auswirkungen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen

Umsätze „im Rahmen von **Geschäftsveräußerungen**“ unterliegen nach § 1 Abs. 1a UStG nicht der Umsatzsteuer. Eine Geschäftsveräußerung kann daher für sich genommen nicht zu einer Vorsteuerberichtigung führen.

Nach § 1 Abs. 1a Satz 3 UStG tritt bei einer Geschäftsveräußerung der erwerbende Unternehmer an die Stelle des Veräußerers und tritt in das vom Veräußerer begründete Steuerschuldverhältnis ein. Aus dieser umsatzsteuerlichen Sonderrechtsnachfolge ergibt sich ua., dass durch die Geschäftsveräußerung der für die einzelnen Wirtschaftsgüter maßgebliche **Berichtigungszeitraum nicht unterbrochen** wird, was durch **§ 15a Abs. 10 Satz 1 UStG** klargestellt wird. Um den Erwerber in die Lage zu versetzen, die Vorsteuerberichtigung durchzuführen, ist der Veräußerer verpflichtet, dem Erwerber die für die Durchführung der Berichtigung erforderlichen Angaben zu machen. Die Steuerfestsetzung gegenüber dem Veräußerer, in der über den Vorsteuerabzug nach den Verwendungsverhältnissen im Zeitpunkt des Leistungsbezugs entschieden wird, wirkt für und gegen den Erwerber.



**PRÜFUNGSTIPP**

In der Steuerberaterprüfung 2017 musste eine Vorsteuerberichtigung nach einer Geschäftsveräußerung im Ganzen gelöst werden.



### III. VORSTEUERBERICHTIGUNGSOBJEKTE UND -TATBESTÄNDE



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vorsteuerberichtigungsobjekte – v10284

#### 1. Änderung der Verhältnisse – § 15a UStG

##### 1.1 Die einzelnen Fälle der Änderungen iSd. § 15a UStG

Eine Änderung der Verhältnisse in der Verwendung des Wirtschaftsguts iSd. § 15a UStG kann sich ergeben durch

- **Erhöhung oder Verminderung des Anteils**, mit dem der Unternehmer das Wirtschaftsgut im jeweiligen Kalenderjahr zur Ausführung von Umsätzen verwendet, die zum Ausschluss des Vorsteuerabzugs führen (Abschn. 15a.2 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 UStAE) – die häufigsten Fälle der Vorsteuerberichtigung gem. § 15a UStG. Eine Änderung der Verhältnisse iSd. § 15a UStG kann sich auch daraus ergeben, dass der Unternehmer einen im Erstjahr ausgeübten Verzicht auf eine Steuerbefreiung (§ 9 UStG) in einem Folgejahr nicht fortführt oder Vorsteuerabzug aufgrund einer besonderen Besteuerungsform, wie § 25a UStG ausgeschlossen ist;
- **Veräußerung oder Lieferung nach § 3 Abs. 1b UStG** des noch verwendungsfähigen Wirtschaftsguts vor Ablauf des Berichtigungszeitraums, wenn dieser Umsatz für den Vorsteuerabzug anders zu beurteilen ist als im Zeitpunkt des Leistungsbezugs (§ 15a Abs. 8 UStG);
- Änderung der Verwendung eines **Grundstücks** iSd. **§ 15 Abs. 1b UStG** (§ 15a Abs. 6a UStG);
- Wechsel der **Besteuerungsform** (§ 15a Abs. 7 UStG);
- **Rechtsänderungen** in einem **Folgejahr**, zB. bei Wegfall oder Einführung einer vorsteuer-schädlichen Steuerbefreiung (Abschn. 15a.2 Abs. 2 Satz 3 Nr. 5 UStAE) oder durch Neuregelung der Aufteilungsmethode (Umsatzschlüssel) nach § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG (vgl. dazu Lehrbrief Umsatzsteuer 09);
- Änderung der **Rechtsprechung** und dieser folgend der **Verwaltungspraxis**, die in einem Folgejahr einen höheren oder niedrigeren Vorsteuerabzug ergibt; Beispiel: Änderung der Rechtsprechung bezüglich der Nutzungsüberlassung von Sportstätten (BMF, Schreiben v. 17.4.2003, IV B 7 – S 7100 – 77/03, BStBl. I 2003, Satz 279, Tz. 7);
- Vorsteuerberichtigung bei einem nach § 15 UStG **sachlich unrichtigen Vorsteuerabzug**.

##### 1.2 Vorsteuerberichtigung wegen Änderungen in der tatsächlichen Verwendung

Die Beurteilung der Verhältnissverhältnisse, die für § 15a UStG maßgebend sind, bestimmt sich nach dem Zeitpunkt des Leistungsbezugs. Der Unternehmer hat über die Abziehbarkeit von Vorsteuerbeträgen unmittelbar im Zeitpunkt des Leistungsbezugs nach den **voraussichtlichen** Verhältnissverhältnissen zu entscheiden (Abschn. 15.12 Abs. 2 UStAE). Weicht die spätere tatsächliche Verwendung von der beabsichtigten Verwendung ab, so ist der Vorsteuerabzug entsprechend dieser **tatsächlichen Verwendung** zu berichtigen. Dabei kann es bereits im ersten Jahr der Nutzung zu einer Berichtigung nach § 15a UStG kommen.

###### ► **Beispiel:**

*Bauunternehmer B hat Anfang Februar 00 eine Baumaschine für 50.000 € zzgl. 9.500 € USt erworben. Er beabsichtigt, die Maschine ab dem Erwerb zu 80 % zur Ausführung steuerpflichtiger Bauleistungen (Tätigkeit als Bauunternehmer) und zu 20 % zur Errichtung von zur Veräußerung vorgesehenen Wohnbauten (Tätigkeit als Bauträger) einzusetzen.*

Diese Verwendungsabsicht kann B anhand objektiver Merkmale glaubhaft machen. Er hat daher im VAZ Februar 00 zu Recht 80 % der Vorsteuer von 9.500 € = 7.600 € abgesetzt.

Wie sich am Ende des Jahres 00 ergibt, wurde die Maschine tatsächlich ab Erwerb nur zu 65 % zur Ausführung steuerpflichtiger Umsätze, im Übrigen vorsteuerschädlich verwendet. In den Folgejahren 01 und 02 betrug die den Vorsteuerabzug ausschließende Verwendung 30 %.

► **Lösung:**

Der Vorsteuerabzug im VAZ Februar 00 bleibt unverändert, da B die Verwendungsabsicht objektiv glaubhaft machen konnte. Die Änderungen in der tatsächlichen Verwendung führen im Jahr 00 und in den Folgejahren 01 und 02 zu einer Berichtigung nach § 15a Abs. 1 UStG:

|                                                                                 |      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Vorsteuerabzug im VAZ Februar 00 nach der geplanten Verwendung der Baumaschine: | 80 % | = 7.600 € |
| Berichtigungszeitraum: 1.2.00 bis 31.1.05                                       |      |           |
| tatsächliche Verwendung in Kalenderjahr 00                                      | 65 % |           |
| Änderung der maßgebenden Verhältnisse                                           | 15 % |           |
| Berichtigungsbetrag je Kalenderjahr $\frac{1}{5}$ von 9.500 € =                 |      | 1.900 €   |
| Änderungsbetrag Kalenderjahr 00: $\frac{11}{12}$ von 1.900 € × 15 % =           |      | 261 €     |
| Kalenderjahre 01, 02: tatsächliche unschädliche Verwendung                      | 70 % |           |
| Für die Änderung maßgebende Verhältnisse (geplante Verwendung)                  | 80 % |           |
| Umfang der Änderung                                                             | 10 % |           |
| Änderungsbeträge 01 und 02: 1.900 € × 10 % =                                    |      | 190 €     |

Die Berichtigung des Vorsteuerabzugs entfällt nach § 44 Abs. 2 UStDV weder für das Kj. 00 noch für die Kj. 01 und 02: In keinem der Kalenderjahre haben sich die Verwendungsverhältnisse um weniger als 10 Prozentpunkte geändert.

Der Vorsteuerabzug nach der ursprünglich geplanten Verwendung der Baumaschine von 80 % wird lediglich pro rata temporis (= zeitanteilig) im fünfjährigen Berichtigungszeitraum korrigiert.

Steht ein Gebäude vorübergehend leer, bestimmt sich die Nutzungsart während des Leerstands nach der währenddessen beabsichtigten weiteren Verwendung.

### 1.3 Vorsteuerberichtigung bei unrichtigem Vorsteuerabzug im Zeitpunkt des Leistungsbezugs



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vorsteuerberichtigung bei fehlerhaften Beurteilungen des Erstjahres – v10281

War der ursprünglich vorgenommene Vorsteuerabzug aus der Sicht des **§ 15 Abs. 1b – Abs. 4 UStG** sachlich unrichtig, weil der Vorsteuerabzug ganz oder teilweise zu Unrecht vorgenommen wurde oder unterblieben ist, ist die unrichtige Steuerfestsetzung nach den Vorschriften der AO zu ändern (§ 164 Abs. 2 AO, § 165 Abs. 2 AO und §§ 172 ff. AO).

Ist jedoch die Korrektur eines zu Unrecht gewährten Vorsteuerabzugs wegen der **Bestandskraft** des Steuerbescheids nach den verfahrensrechtlichen Vorschriften nicht mehr möglich, hat die der Steuerfestsetzung zugrunde liegende rechtliche Beurteilung „Gestaltungswirkung“. Die maßgebenden Verhältnisse iSd. § 15a UStG ändern sich demnach auch, wenn die Abzugsmöglichkeit in den Folgejahren rechtlich anders beurteilt wird, die auf der unzutreffenden Beurteilung beruhende Steuerfestsetzung aber unabänderbar ist. Die rechtliche Beurteilung der Ausgangsumsätze im Zeitpunkt des Leistungsbezugs ist demnach selbst dann maßgebend, wenn sie unzutreffend war (Abschn. 15a.4 Abs. 3 UStAE).



► **Beispiel:**

Ein Unternehmer verwendet ein Wirtschaftsgut, für das ihm trotz steuerfreier Lieferung eine Rechnung mit Umsatzsteuer erteilt wurde, die er als Vorsteuer abgezogen hat, im Erstjahr zur Ausführung von Abzugsumsätzen und in den Folgejahren ausschließlich für **Ausschlussumsätze** iSd. § 15 Abs. 2 und Abs. 3 UStG. Das Finanzamt erkennt in fehlerhafter Beurteilung der Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 UStG den Vorsteuerabzug an. Die Steuerfestsetzung ist bestandskräftig und unabänderbar.

In den Folgejahren innerhalb des Berichtigungszeitraums sind Vorsteuerberichtigungen nach § 15a UStG zuungunsten des Unternehmers durchzuführen, da der Unternehmer das Wirtschaftsgut in den Folgejahren ausnahmslos für Ausschlussumsätze verwendet. Da die Vorsteuerbeträge in einer bestandskräftigen Steuerfestsetzung gewährt wurden, ist für die Vornahme der Berichtigungen nach § 15a UStG von „auf den die Anschaffungs- oder Herstellungskosten entfallenden“ Vorsteuerbeträgen iSv. § 15a Abs. 1 Satz 1 UStG auszugehen.

## 2. Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 1 UStG



**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Vorsteuerberichtigung bei Nutzungsänderungen – v10282

### 2.1 Vorsteuerberichtigung bei mehrfach genutzten Wirtschaftsgütern

§ 15a Abs. 1 UStG regelt die Vorsteuerberichtigung bei mehrfach genutzten Wirtschaftsgütern, und damit im Wesentlichen die Vorsteuerberichtigung bei **Wirtschaftsgütern des „Anlagevermögens“** (Investitionsgüter). Das Gesetz verwendet jedoch nicht den ertragsteuerlichen Begriff des Anlagevermögens, sondern spricht von einem Wirtschaftsgut, „das nicht nur einmalig zur Ausführung von Umsätzen verwendet wird“.

► **Beispiel:**

Die bisherigen Beispiele dieses Lehrbriefs waren allesamt Beispiele zu § 15a Abs. 1 UStG.

### 2.2 Berichtigungszeitraum

#### 2.2.1 Dauer des Berichtigungszeitraums

Eine Berichtigung erfolgt in den Fällen des § 15a Abs. 1 UStG nur, wenn die Änderung innerhalb eines Berichtigungszeitraums eintritt. Der Berichtigungszeitraum wird grundsätzlich nach vollen Jahren bemessen. Nach § 15a UStG sind drei verschiedene Berichtigungszeiträume zu unterscheiden:

- Der **typisierte Berichtigungszeitraum** von **zehn Jahren** für Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Gebäude auf fremdem Boden (§ 15a Abs. 1 Satz 2 UStG) und von **fünf Jahren** für alle andere Wirtschaftsgüter (§ 15a Abs. 1 Satz 1 UStG), auch wenn deren betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer länger ist);
- Für **Betriebsvorrichtungen**, die als wesentliche Bestandteile auf Dauer in ein Gebäude eingebaut wurden, gilt grundsätzlich der für Grundstücke verbindliche Berichtigungszeitraum von zehn Jahren (Abschn. 15a.3 Abs. 1 Satz 3 UStAE, zB. in das Dach integrierte Photovoltaikanlagen);
- Der Berichtigungszeitraum entsprechend einer **kürzeren betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer** (§ 15a Abs. 5 Satz 2 UStG);
- Der Berichtigungszeitraum entsprechend der **kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer** (§ 15a Abs. 5 Satz 2 UStG).



### PRÜFUNGSTIPP

Die amtlichen Abschreibungstabellen stehen Ihnen in der Steuerberaterprüfung nicht als Hilfsmittel zur Verfügung. Wird die Vorsteuerberichtigung eines Wirtschaftsguts zum Prüfungsthema gemacht und ist Ihnen nicht ausdrücklich eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer angegeben, die kürzer ist als der Berichtigungszeitraum von fünf Jahren, gehen Sie in Ihrer Lösung davon aus, dass das Wirtschaftsgut über einen Berichtigungszeitraum von fünf Jahren zu überwachen ist.

#### ► Beispiel:

Bei einer Bauunternehmerin variiert das Verhältnis der vorsteuerunschädlichen Umsätze (Tätigkeit als Bauunternehmerin) zu den vorsteuerschädlichen Umsätzen (Tätigkeit als Bauträgerin) von Jahr zu Jahr. Im Jahr 00 kauft sie für den Transport von Baumaschinen zu den Baustellen einen Tieflader für 100.000 € zzgl. 19.000 € USt. Der Tieflader hat eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von acht Jahren. Vier Jahre nach der Ingebrauchnahme wird das Spezialfahrzeug bei einem Unfall irreparabel beschädigt.

#### ► Lösung:

Aufgrund der unterschiedlichen Verwendung für steuerschädliche Ausgangsumsätze in den Jahren der Verwendung des Geräts kommt eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 1 UStG in Betracht. Bei der Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG ist in den Folgejahren zunächst von einem Berichtigungszeitraum von fünf Jahren auszugehen (§ 15a Abs. 1 Satz 1 UStG). Da die tatsächliche Nutzungsdauer von vier Jahren bis zur Zerstörung kürzer ist als der typisierte Berichtigungszeitraum und auch kürzer als die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, beträgt der maßgebliche Berichtigungszeitraum nach § 15a Abs. 5 Satz 2 UStG vier Jahre. Dies wirkt sich gegebenenfalls wiederum auf die Berichtigungsbeträge aus, da sich hierdurch nachträglich ein höherer Jahresbetrag ergibt.

## 2.2.2 Beginn und Ende des Berichtigungszeitraums

Nach § 15a Abs. 1 Satz 1 UStG beginnt der fünf- bzw. zehnjährige Berichtigungszeitraum mit der **erstmaligen Verwendung** des Wirtschaftsguts und endet mit dem **Ablauf des maßgeblichen Berichtigungszeitraums**. Fallen der Zeitpunkt der Anschaffung eines Wirtschaftsguts und der Zeitpunkt der erstmaligen Verwendung auseinander, beginnt der Berichtigungszeitraum erst mit der tatsächlichen Verwendung.

#### ► Beispiel:

Errichtung eines Mietobjekts in den Jahren 00 und 01 zu HK von 1 Mio. €, Vorsteuerabzug 190.000 €, zu 100 % vorgenommen, Fertigstellung 1.3.01, Absicht der steuerpflichtigen Vermietung anhand objektiver Anhaltspunkte nachgewiesen, tatsächliche Vermietung ab 1.7.01 steuerfrei, den Vorsteuerabzug ausschließend.

Berichtigungszeitraum gem. § 15a Abs. 1 UStG: 1.7.01 bis 30.6.11

Berichtigungsbetrag jährlich  $\frac{1}{10}$  von 190.000 € = 19.000 €

**Berichtigung nach § 15a Abs. 1 UStG:**

Kalenderjahr 01:  $19.000 \text{ €} \times \frac{6}{12} (1.7. \text{ bis } 31.12.01) \times 100 \% =$  9.500 €

Kalenderjahre 02 bis 10:  $19.000 \text{ €} \times 100 \% \times 9 \text{ Jahre} =$  171.000 €

Kalenderjahr 11:  $19.000 \text{ €} \times \frac{6}{12} (1.1. \text{ bis } 30.6.11) \times 100 \% =$  9.500 €

„Rückgängigmachung“ des Vorsteuerabzugs durch Vorsteuerberichtigung

über den Berichtigungszeitraum verteilt insgesamt in voller Höhe 190.000 €



Endet der Berichtigungszeitraum **innerhalb eines Kalendermonats**, ist das für die Berichtigung maßgebliche **Ende** nach **§ 45 UStDV** zu ermitteln. Für den **Beginn** des Berichtigungszeitraums ist § 45 UStDV analog anzuwenden (Abschn. 15a.3 Abs. 1 Satz 6 UStAE).

► **Beispiel:**

Unternehmer U schafft am 10.1.00 eine Maschine an. Der fünfjährige Berichtigungszeitraum beginnt nach § 45 Satz 1 UStDV analog am 1.1.00 und endet nach § 45 Satz 1 UStDV am 31.12.04.



**PRÜFUNGSTIPP**

In der Steuerberaterprüfung 2024 war § 45 UStDV aufgrund von Abschn. 15a.3 Abs. 1 Satz 6 UStAE ausdrücklich analog auf den Beginn des Berichtigungszeitraums anzuwenden.

### 2.2.3 Berichtigungszeiträume bei Verwendung eines Wirtschaftsguts nach Baufortschritt

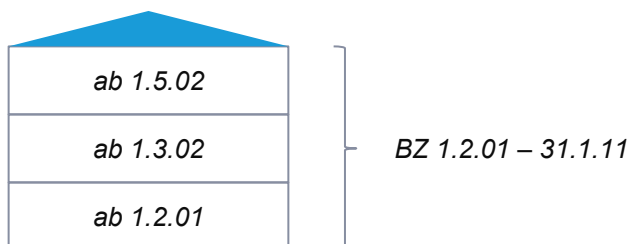
Wird ein fertiges Wirtschaftsgut, etwa eine Büroetage, nach der Anschaffung oder Herstellung zunächst **nur teilweise in Gebrauch genommen**, besteht ein einheitlicher Berichtigungszeitraum für das ganze Wirtschaftsgut, der mit dessen erstmaliger Verwendung beginnt (Abschn. 15a.3 Abs. 2 Satz 5 UStAE).

► **Beispiel:**

Die Bauland-Grundstücksvermietungs- und -verwertungsgesellschaft mbH errichtet im Jahre 00 ein dreigeschossiges Bürohaus, das am 18.1.01 insgesamt bezugsfertig wird. Das EG wird am 1.2.01 von gewerblichen Mietern bezogen. Das 1. und 2. OG konnte die GmbH erst ab 1.3.02 (1. OG) bzw. 1.5.02 (2. OG) umsatzsteuerpflichtig vermieten.

► **Lösung:**

Bei dem am 18.1.01 fertig gestellten dreigeschossigen Bürogebäude besteht ein einheitlicher Berichtigungszeitraum, der mit erstmaliger Verwendung des Bürogebäudes beginnt: 1.2.01 bis 31.1.11 (§ 45 Satz 2 UStDV).



Wird dagegen ein Wirtschaftsgut, zB. ein mehrgeschossiges Gebäude, mit selbständig nutzbaren Teilen (zB. Gebäudeteile wie Wohnungen, Büroeinheiten, Praxisräume) **entsprechend dem Baufortschritt bezugsfertig und verwendet**, noch bevor es insgesamt fertig gestellt ist, so ist für jeden gesondert in Verwendung genommenen Teil des Wirtschaftsguts ein besonderer Berichtigungszeitraum anzunehmen (Abschn. 15a.3 Abs. 2 Satz 1 bis 4 UStAE).

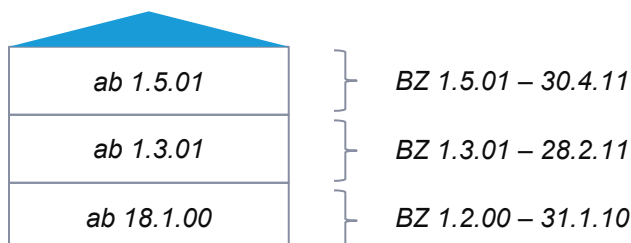
► **Beispiel:**

Die Bauland-Grundstücksvermietungs- und -verwertungsgesellschaft mbH errichtet in den Jahren 00 und 01 ein dreigeschossiges Bürohaus, das nach Fertigstellung des Innenausbaus im Erdgeschoss am 18.1.00, im 1. OG am und im 2. OG am 1.5.01 bezugsfertig wird und von gewerblichen Mietern bezogen wird.

► **Lösung:**

Bei dem nach und nach fertig gestellten Bürogebäude bestimmen sich im Falle einer Vorsteuerberichtigung gem. § 15a UStG die Berichtigungszeiträume wie folgt:

- EG: 1.2.00 bis 31.1.10 (§ 45 Satz 2 UStDV)
- 1. OG: 1.3.01 bis 28.2.11
- 2. OG: 1.5.01 bis 30.4.11



## 2.2.4 Unvorhergesehene Verkürzung des Berichtigungszeitraums

Auch in den Fällen, in denen ein **Wirtschaftsgut** vor Ablauf des maßgeblichen fünf- oder zehnjährigen Berichtigungszeitraums **unbrauchbar** wird, liegt eine nach § 15a Abs. 5 Satz 2 UStG „entsprechend zu berücksichtigende“ kürzere Verwendungsdauer vor (Abschn. 15a.3 Abs. 7 UStAE). Dabei kann für die Vorjahre eine Neuberechnung des jeweiligen Berichtigungsbetrags erforderlich werden, da der auf ein Kalenderjahr entfallende Vorsteuerbetrag sich entsprechend erhöht (§ 15a Abs. 5 Satz 2 UStG). Die Unterschiede, die sich für die einzelnen Kalenderjahre ergeben, können aus Vereinfachungsgründen bei der Steuerfestsetzung für das letzte Kalenderjahr des verkürzten Berichtigungszeitraums berücksichtigt werden (Abschn. 15a.11 Abs. 5 UStAE).

► **Beispiel:**

Bauunternehmer B hat am 1.2.00 einen LKW (Nutzungsdauer vier Jahre) erworben, den er während des Jahres 00 zur Ausführung steuerpflichtiger Umsätze verwendet. Er hat die Vorsteuer von 10.000 € voll abgezogen. Ab 1.1.01 nutzt er den LKW zur Hälfte zur Ausführung von Umsätzen, die den Vorsteuerabzug ausschließen. Am 20.4.02 wird der LKW bei einem Verkehrsunfall zu Schrott gefahren.

► **Lösung:**

Im Kj. 00 ist die Vorsteuer zutreffend in vollem Umfang (= 10.000 €) abgezogen worden.

Für das Kj. 01 war – bei einem Berichtigungszeitraum von vier Jahren (§ 15a Abs. 5 Satz 2 UStG) – ein Vorsteuerteilbetrag von 50 % von 2.500 € = 1.250 € nicht abziehbar und im Wege einer Berichtigung nach § 15a UStG zurückzuführen. Dabei ist die ursprüngliche kürzere betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von vier Jahren zugrunde zu legen.

Der vierjährige Berichtigungszeitraum wurde durch den Schadensfall auf zwei Jahre und drei Monate verkürzt (Abschn. 15a.3 Abs. 7 UStAE). Wegen der Zerstörung des Lastkraftwagens am 20.4.02 ist bei der Berichtigung pro Jahr von dem Vorsteuerbruchteil auszugehen, der sich aus der Zahl der Monate der Verwendung ergibt (10.000 € : 27 = 370,37 €): Der auf das jew. Kj. entfallende Vorsteuerbetrag errechnet sich wie folgt:

■ **Jahr 00:**

- Vorsteuerteilbetrag:  $11 \times 370,37 \text{ €} = 4.074 \text{ €}$
- abziehbar: 4.074 €

■ **Jahr 01:**

- Vorsteuerteilbetrag:  $12 \times 370,37 = 4.444 \text{ €}$
- abziehbar: 2.222 €
- nicht abziehbar: 2.222 €



■ **Jahr 02:**

- Vorsteuerteilbetrag:  $4 \times 370,37 = 1.481 \text{ €}$
- abziehbar: 741 €
- nicht abziehbar: 740 €

Für das **Kj. 01** ergab sich ursprünglich ein Berichtungsbetrag von 1.250 €. Während die Steuerfestsetzung des Kj. 00 nicht berührt wird, ist in einer Berichtigung der Steuerfestsetzung 01 wegen des Wegfalls des Wirtschaftsguts eine erneute Berichtigung mit einem auf 2.222 € erhöhten Vorsteuerteilbetrag zuungunsten des Bauunternehmers B vorzunehmen.

Für das **Kj. 02** sind die abziehbaren Vorsteuern um den Berichtungsbetrag von 740 € zu kürzen.

Die Berichtigungen auf der Grundlage der verkürzten Nutzungsdauer können aus Vereinfachungsgründen bei der Steuerfestsetzung für das letzte Kalenderjahr des verkürzten Berichtigungszeitraums zusammenfassend berücksichtigt werden (Abschn. 15a.11 Abs. 5 UStAE), im vorliegenden Fall daher bei der Steuerfestsetzung für das Kalenderjahr 02 (§ 44 Abs. 3 Satz 1 UStDV).

**Vorsteuerberichtigung 02 insgesamt:**

- für das Jahr 01: 2.222 € ./ 1.250 € = 972 €
- für das Jahr 02: 740 €
- insgesamt zuungunsten des B: 1.712 €



**PRÜFUNGSTIPP**

In der Steuerberaterprüfung 2021 wurde ein Wirtschaftsgut zerstört, so dass sich dessen Berichtigungszeitraum verkürzte und eine Nachberichtigung für die Vorjahre erforderlich wurde.

### 3. Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 2 UStG

#### 3.1 Wirtschaftsgüter mit nur einmaliger Verwendung

§ 15a Abs. 2 UStG beinhaltet eine Regelung zur Vorsteuerberichtigung für Wirtschaftsgüter, die nur einmalig zur Ausführung von Umsätzen (zB. Verkauf) verwendet werden. Hier handelt es sich häufig um Wirtschaftsgüter des **Umlaufvermögens**. In der Besteuerungspraxis sind insbesondere gewerbliche Grundstückshändler sowie Bauträger betroffen.

Ertragsteuerliches **Anlagevermögen** kann aber auch betroffen sein, wenn es veräußert oder entnommen wird, ohne dass es zuvor zu anderen Verwendungsumsätzen gekommen ist (Abschn. 15a.1 Abs. 2 Nr. 2 UStAE).



**VORSICHT**

Die ertragsteuerliche Einordnung als Anlage- oder Umlaufvermögen stellt **lediglich ein Indiz** für die Einordnung in § 15a Abs. 1 UStG oder § 15a Abs. 2 UStG dar und hat für die Umsatzsteuer keine zwingende Bedeutung.

► **Beispiel:**

Spielwarengroßhändler G erwirbt ein Grundstück mit aufstehender Lagerhalle, die er zur Lagerung von Spielwaren verwenden will. Da der Grundstücksverkäufer auf die Steuerfreiheit nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG verzichtet hat (§ 9 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 UStG), kann G einen Vorsteuerabzug iHv. 380.000 € vornehmen (§ 15 Nr. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG iVm. § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG). Ohne dass es zu einer Nutzung der Lagerhalle gekommen ist, veräußert G das Grundstück mit der aufstehenden Lagerhalle jedoch steuerfrei (§ 4 Nr. 9 Buchst. a UStG).

► **Lösung:**

Obwohl das Grundstück und die Lagerhalle ertragsteuerlich Anlagevermögen darstellen, kommt es zu einer Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 2 UStG, da es sich bei dem Grundstück samt Lagerhalle um ein Wirtschaftsgut handelt, das nur einmalig zur Ausführung eines Umsatzes verwendet wird.

Hätte G die Lagerhalle vor der steuerfreien Veräußerung zur Lagerung von Spielwaren genutzt, käme es nicht zu einer Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 2 UStG, sondern zu einer Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 8, 9 UStG iVm. § 15a Abs. 1 UStG. Abweichungen der Höhe nach können sich je nach Länge des Zeitraums zwischen erstmaliger Nutzung und Verkauf ergeben.

### 3.2 Kein Berichtigungszeitraum

Die Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 2 UStG unterliegt – anders als die Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 1 UStG – **keinem Berichtigungszeitraum**. Eine Berichtigung erfolgt damit auch dann, wenn die erstmalige Verwendung nach mehr als fünf oder zehn Jahren erfolgt. Relevant ist dies vor allem für Grundstücke des Umlaufvermögens, die mit der Absicht einer umsatzsteuerpflichtigen Weiterveräußerung erworben werden, tatsächlich aber umsatzsteuerfrei (§ 4 Nr. 9 Buchst. a UStG) weiterverkauft werden.

► **Beispiel:**

Unternehmer U erwirbt am 1.7.00 ein Grundstück zum Nettopreis von 2 Mio. €. Da der Grundstücksverkäufer auf die Steuerfreiheit nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG verzichtet hat (§ 9 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 UStG) und U eine steuerpflichtige Weiterveräußerung plant, kann U einen Vorsteuerabzug iHv. 380.000 € vornehmen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG iVm. § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG). Am 1.7.03 (alternativ: am 1.7.13) veräußert U das Grundstück – entgegen seiner ursprünglichen Planung und ohne zwischenzeitliche Nutzung – an eine Privatperson, so dass die Veräußerung des Grundstücks nicht nach § 9 Abs. 1 UStG steuerpflichtig behandelt werden kann und nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG steuerfrei bleibt.

► **Lösung:**

Die nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG steuerfreie Veräußerung schließt gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG den Vorsteuerabzug aus und führt damit zu einer Änderung der Verhältnisse im Vergleich zu den für den ursprünglichen Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnissen. Da das Grundstück nur einmalig zur Ausführung eines Umsatzes verwendet wird, ist der gesamte ursprüngliche Vorsteuerabzug iHv. 380.000 € gemäß § 15a Abs. 2 UStG im Zeitpunkt der Verwendung für den Besteuerungszeitraum der Veräußerung zu berichtigen. Der Vorsteuerbetrag ist nach Abschn. 15a.5 Abs. 2 UStAE mit der Voranmeldung für den Monat Juli 03 zurückzuzahlen.

Im Alternativsachverhalt ist – da die Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 2 UStG keinem Berichtigungszeitraum unterliegt – der Vorsteuerbetrag mit der Voranmeldung für den Monat Juli 13 in voller Höhe zurückzuzahlen.



#### HINWEIS

Steuerpflichtige könnten zwar der Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 2 UStG dadurch entgehen, dass sie vor der Veräußerung das Grundstück entweder selbst unternehmerisch nutzen oder es vermieten. Das Grundstück würde damit **nicht** nur einmalig zur Ausführung eines Umsatzes verwendet und schiede auf diese Weise aus dem Anwendungsbereich des § 15a Abs. 2 UStG aus. Der so verfahrenste Steuerpflichtige gelangt aber in den Anwendungsbereich des § 15a Abs. 8, 9 UStG iVm. § 15a Abs. 1 UStG. Da der Berichtigungszeitraum erst mit der erstmaligen Verwendung (Selbstnutzung und Vermietung) beginnt, führt diese Variante zu keiner wesentlich günstigeren Besteuerung.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

§ 15a Abs. 1 und Abs. 2 UStG – v10235

#### 4. Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 3 UStG

##### 4.1 Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 3 Satz 1 Alt. 1 UStG

###### 4.1.1 Begriff „Bestandteil“

Nach § 15a Abs. 3 Satz 1 Alt. 1 UStG ist eine Vorsteuerberichtigung auch dann vorzunehmen, wenn ein Gegenstand nachträglich in ein anderes Wirtschaftsgut eingeht und dieser Gegenstand dabei seine körperliche und wirtschaftliche Eigenart endgültig verliert (**Bestandteil**).

Die Vorsteuerberichtigung erfolgt unabhängig davon, ob der Gegenstand zu einer Werterhöhung geführt hat. Damit gilt für § 15a Abs. 3 Satz 1 Alt. 1 UStG ein weiterer Bestandteilbegriff als für § 3 Abs. 1b Satz 2 UStG. Bestandteile im Sinne von § 3 Abs. 1b Satz 2 UStG sind diejenigen gelieferten Gegenstände, die aufgrund ihres Einbaus in das Wirtschaftsgut ihre körperliche und wirtschaftliche Eigenart endgültig verloren haben (soweit noch identisch mit § 15a Abs. 3 Satz 1 Alt. 1 UStG) **und** die zu einer dauerhaften, im Zeitpunkt der Entnahme nicht vollständig verbrauchten Werterhöhung des Wirtschaftsguts geführt haben (vgl. Abschn. 3.3 Abs. 2 bis 4 UStAE).

Nach Abschn. 15a.6 Abs. 1 UStAE können Bestandteile beispielsweise sein:

- Klimaanlage, fest eingebautes Navigationssystem, Austauschmotor oder leistungsfähiger Motor **in einem Kfz**,
- Klimaanlage, Einbauküche, Fenster, angebaute Balkone oder Aufzüge **in einem Gebäude**.

In der Regel werden **keine** Bestandteile eines Kfz:

- Funkgerät,
- nicht fest eingebautes Navigationssystem,
- Autotelefon,
- Autoradio.

###### 4.1.2 Anknüpfung an § 15a Abs. 1 und Abs. 2 UStG

Eine Berichtigung „**pro rata temporis**“ (= Berichtigung nach Zeitabschnitten) ist nur dann vorzunehmen, wenn es sich bei dem Wirtschaftsgut, in das der Bestandteil eingegangen ist, um ein solches handelt, das in den Anwendungsbereich des **§ 15a Abs. 1 UStG** fällt. Für den Bestandteil gilt dabei ein eigenständiger Berichtigungszeitraum, dessen Dauer sich danach bestimmt, in welches Wirtschaftsgut nach § 15a Abs. 1 UStG der Bestandteil eingeht.

###### ► **Beispiel:**

*Unternehmer U ließ im Jahre 00 für 600.000 € zzgl. 96.000 € Umsatzsteuer ein Bürogebäude errichten (Berichtigungszeitraum 1.9.00 – 31.8.10), das er zur Erbringung von steuerpflichtigen Ausgangsumsätzen nutzt (sog. Abzugsumsätze). Die ihm in Rechnung gestellte Umsatzsteuer von 96.000 € hat er korrekterweise in voller Höhe als Vorsteuern abgezogen.*

*Am 1.6.07 lässt er für 7.000 € zzgl. 1.330 € Umsatzsteuer ein neues Garagentor einbauen.*

*Am 1.6.08 lässt er für 20.000 € zzgl. 3.800 € Umsatzsteuer einen neuen Aufzug in das Bürogebäude einbauen.*

*Die ihm in Rechnung gestellten Umsatzsteuerbeträge von 1.330 € und 3.800 € zieht er nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG korrekt ab.*

*Ab 1.1.09 vermietet U das Bürogebäude steuerfrei (§ 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG) an eine Versicherung. Kommt es zu Vorsteuerberichtigungen im Jahr 09?*

► **Lösung:**

Mit der steuerfreien Vermietung haben sich ab 1.1.09 die Verhältnissverhältnisse für das Bürogebäude, das Garagentor sowie den Aufzug geändert. Dies führt für das Kalenderjahr 09 zu drei gesondert durchzuführenden Vorsteuerberichtigungen:

**Bürogebäude:**

Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 1 UStG

Berichtigungszeitraum: 1.9.00 – 31.8.10

Jahresbetrag der Berichtigung:  $96.000 \text{ €} : 10 = 9.600 \text{ €}$

Änderung im Jahr 09: 100 % mit Berichtigungsbetrag für 09: 9.600 €

Erfassung mit den Voranmeldungen, § 44 Abs. 3 Satz 1 UStDV, da Berichtigungsbetrag größer 6.000 €

**Garagentor:**

Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 3 Satz 1 Alt. 1 UStG

Berichtigungszeitraum: 1.6.07 – 31.5.17

Jahresbetrag der Berichtigung:  $1.330 \text{ €} : 10 = 133 \text{ €}$

Änderung im Jahr 09: 100 % mit Berichtigungsbetrag für 09: 133 €

Erfassung in der Jahreserklärung 09 (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 UStDV).

**Aufzug:**

Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 3 Satz 1 Alt. 1 UStG

Berichtigungszeitraum: 1.6.08 – 31.5.18

Jahresbetrag der Berichtigung:  $3.800 \text{ €} : 10 = 380 \text{ €}$

Änderung im Jahr 09: 100 % mit Berichtigungsbetrag für 09: 380 €

Erfassung in der Jahreserklärung 09 (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 UStDV).

Das Garagentor und der Aufzug sind nicht nach § 15a Abs. 3 Satz 2 UStG zu einem Berichtigungsobjekt zusammenzufassen, da beide Leistungen nicht innerhalb von sechs Monaten bezogen wurden (Abschn. 15a.6 Abs. 11 Satz 2, 3 UStAE).

Bei einem Wirtschaftsgut, das **nur einmalig** zur Erzielung eines Umsatzes verwendet wird, ist die Vorsteuerberichtigung auch hinsichtlich des Bestandteils nach **§ 15a Abs. 2 UStG** vorzunehmen.

#### **4.1.3 Vorrang von § 15a Abs. 6 UStG (nachträgliche Anschaffungs-/Herstellungskosten)**

Maßnahmen, die sowohl den Tatbestand des § 15a Abs. 3 Satz 1 UStG (Bestandteil) als auch den des § 15a Abs. 6 UStG (nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten) erfüllen, sollen vorrangig der Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 6 UStG unterliegen (Abschn. 15a.6 Abs. 2 UStAE).

#### **4.1.4 Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 3 Satz 3 UStG**

Werden an einem ohne Vorsteuerabzug angeschafften Wirtschaftsgut Bestandteile eingebaut, für die der Unternehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt war, unterliegen bei einer Entnahme des Wirtschaftsguts nur diese Bestandteile der Umsatzbesteuerung. Entfällt eine Entnahmebesteuerung, weil die durch den Bestandteil verursachte Werterhöhung im Zeitpunkt der Entnahme vollständig verbraucht ist (vgl. Abschn. 3.3 Abs. 2 bis 4 UStAE sowie Lehrbrief Umsatzsteuer 04), greift die **Regelung des § 15a Abs. 3 Satz 3 UStG**.



► **Beispiel:**

Unternehmer U erwirbt am 2.1.00 aus privater Hand einen gebrauchten Pkw für 10.000 € und ordnet ihn zulässigerweise seinem Unternehmen zu. Am 1.3.00 lässt er eine Klimaanlage nachträglich einbauen (Entgelt: 2.500 € + 475 € USt). U kann aus der Pkw-Anschaffung keinen Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG vornehmen, da er den Pkw von einer Privatperson gekauft hat. Aus dem Einbau der Klimaanlage kann er Vorsteuern in Höhe von 475 € abziehen.

Am 1.5.00 entnimmt Unternehmer U den Pkw in sein Privatvermögen. Der Marktwert des Pkw beträgt im Entnahmezeitpunkt 9.000 €. Der „Schwacke-Liste“ kann kein Aufschlag für die Klimaanlage entnommen werden.

► **Lösung:**

Der Pkw hat nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt und scheidet daher als Gegenstand einer steuerbaren Entnahme aus (§ 3 Abs. 1b Satz 2 UStG). Nur Bestandteile, die zum Vorsteuerabzug berechtigt haben, können bei der Entnahme des Pkw nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1 UStG besteuert werden.

Die Klimaanlage ist kein Bestandteil, da die Werterhöhung durch deren Einbau im Zeitpunkt der Entnahme verbraucht ist. Daher liegt bezüglich der Klimaanlage keine steuerbare Entnahme nach § 3 Abs. 1b Satz 1 Nr. 1, Satz 2 UStG vor.

Nach § 15a Abs. 3 Satz 3 UStG liegt eine Änderung der Verhältnisse vor, wenn in ein Wirtschaftsgut (hier: Pkw) ein anderer Gegenstand (hier: Klimaanlage) eingeht, dieser Gegenstand dabei seine körperliche und wirtschaftliche Eigenart endgültig verliert und eine Entnahme dieses Gegenstands vorliegt, ohne dass dabei eine unentgeltliche Wertabgabe nach § 3 Abs. 1b UStG zu besteuern ist (hier wegen § 3 Abs. 1b Satz 2 UStG). Der Tatbestand des § 15a Abs. 3 Satz 3 UStG ist hiermit gegeben. Die Vorsteuerberichtigung entfällt aber nach § 44 Abs. 1, Abs. 4 UStDV, da der Vorsteuerabzug aus der Anschaffung der Klimaanlage 1.000 € nicht übersteigt.

## 4.2 Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 3 Satz 1 Alt. 2 UStG

### 4.2.1 Sonstige Leistungen an einem Wirtschaftsgut

Nach § 15a Abs. 3 Satz 1 Alt. 2 UStG ist eine Vorsteuerberichtigung auch vorzunehmen, wenn an einem Wirtschaftsgut eine **sonstige Leistung** ausgeführt wird. Die Vorsteuerberichtigung erfolgt wiederum unabhängig davon, ob die sonstige Leistung zu einer Werterhöhung geführt hat. Maßnahmen, die lediglich der Werterhaltung dienen, fallen demnach ebenfalls unter die Berichtigungspflicht nach § 15a Abs. 3 UStG.

► **Beispiel:**

Vermieterin V vermietet seit 02.01.00 errichtetes Geschäftshaus in der Münchener Innenstadt unter Verzicht auf die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG an das Kaufhaus K. Sie lässt die Fassade des Hauses von Malermeister M Anfang Januar 05 neu streichen. Malermeister M stellt ihr im Februar 05 10.000 € zzgl. 1.900 € Umsatzsteuer in Rechnung. Sie nimmt den Vorsteuerabzug iHv. 1.900 € in ihrer Voranmeldung für Februar 05 vor.

Das Kaufhaus K kündigt den Mietvertrag zum 30.9.09. V vermietet das Geschäftshaus ab 1.10.09 umsatzsteuerfrei an eine Versicherungsgesellschaft.

► **Lösung:**

Aufgrund der nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfreien Vermietung hat V zwei voneinander unabhängige Vorsteuerberichtigungen nach § 15a UStG durchzuführen:

Sofern V bei Anschaffung oder Herstellung des Geschäftshauses einen Vorsteuerabzug vorgenommen hat, hat sie eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 1 UStG zu ihren Ungunsten durchzuführen, da der zehnjährige Berichtigungszeitraum (§ 15a Abs. 1 Satz 2 UStG) noch nicht abgelaufen ist.

V hat daneben den Vorsteuerabzug aus der Malerrechnung nach § 15a Abs. 3 Satz 1 Alt. 2 UStG iVm. § 15a Abs. 1 Satz 1, 2 UStG zu berichtigen:

- Vorsteuerbetrag: 1.900 €
- Jahresbetrag  $\frac{1}{10}$ : 190 €
- Berichtigungszeitraum: 1.1.05 – 31.12.14
- Umfang der Änderung in der Verwendung 09:
  - 1.1. – 30.9.09:  $9 \times 100 \% \text{ Abzugsumsätze} = 900 \%$
  - 1.10. – 31.12.09:  $3 \times 0 \% \text{ Abzugsumsätze} = 0 \%$
  - Summe:  $900 \%$
  - Durchschnittlich:  $\text{dividiert durch } 12 \text{ Monate} = 75 \%$
  - Änderungssatz:  $100 \% \text{ ./. } 75 \% = 25 \%$
  - Änderungsbetrag:  $25 \% \times 190 \text{ €} = 47,50 \text{ €}$
- Umfang der Änderung in der Verwendung 10 bis 14:
  - jeweils  $100 \% \times 190 \text{ €} = 190 \text{ €}$

Nach § 44 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 UStDV sind die Vorsteuerberichtigungen im Rahmen der jeweiligen Jahressteuerfestsetzung 09 – 14 durchzuführen.

Das Beispiel zeigt, zu welchem **unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand** die Vorschrift des § 15a Abs. 3 UStG führt. Sowohl die Steuerpflichtigen als auch das Finanzamt müssen die Berichtigung des Vorsteuerabzugs iHv. 1.900 € aus dem Jahre 05 bis ins Jahr 14 überwachen.



#### PRÜFUNGSTIPP

In der Steuerberaterprüfung 2015 wurde ein ähnlicher Fall zum Gegenstand der Umsatzsteuerprüfung gemacht.

### 4.2.2 Keine Berichtigung bei wirtschaftlichem Verbrauch

Nicht unter die Verpflichtung zur Berichtigung nach § 15a Abs. 3 UStG fallen sonstige Leistungen, die bereits im Zeitpunkt des Leistungsbezugs wirtschaftlich verbraucht sind (zB. Reinigungs- und Pflegeleistungen). Es liegt allerdings kein Verbrauch vor, wenn über den Zeitpunkt des Leistungsbezugs hinaus eine eigene Werthaltigkeit vorhanden ist, selbst wenn es sich um Erhaltungsaufwendungen handelt (zB. Fassadenanstrich, Fassadenreinigung, Neulackierung eines Kfz, Renovierungsarbeiten, auch in gemieteten Geschäftsräumen, Generalüberholung einer Aufzuganlage). Der Praxis bereitet es große Probleme, festzustellen, ob über den Zeitpunkt des Leistungsbezugs hinaus eine eigene Werthaltigkeit der sonstigen Leistung vorhanden ist.

### 4.2.3 Berichtigung „pro rata temporis“

Eine Berichtigung „pro rata temporis“ ist nur dann vorzunehmen, wenn es sich bei dem Wirtschaftsgut, an dem die sonstige Leistung ausgeführt wird, um ein solches handelt, das in den Anwendungsbereich des § 15a Abs. 1 UStG fällt. Für die sonstige Leistung gilt dabei ein eigenständiger Berichtigungszeitraum, dessen Dauer sich danach bestimmt, an welchem Wirtschaftsgut nach § 15a Abs. 1 UStG die sonstige Leistung ausgeführt wird: Der Fassadenanstrich eines Gebäudes führt zu einem zehnjährigen Berichtigungszeitraum, die Lackierung eines Kfz zu einem fünfjährigen Berichtigungszeitraum. Eine kürzere Verwendungsdauer der sonstigen Leistung ist nach § 15a Abs. 5 Satz 2 UStG jedoch ebenfalls zu berücksichtigen, zB. Fassadenanstrich eines Gebäudes alle sieben Jahre. Handelt es sich hingegen um ein Wirtschaftsgut, das nur einmalig zur Erzielung eines Umsatzes verwendet wird, erfolgt die Berichtigung nach den Grundsätzen des § 15a Abs. 2 UStG, der keinen Berichtigungszeitraum kennt.



### 4.3 Zusammenfassung zu einem Berichtigungsobjekt

Soweit im Rahmen einer Maßnahme in ein Wirtschaftsgut mehrere Gegenstände eingehen oder an einem Wirtschaftsgut mehrere sonstige Leistungen ausgeführt werden, sind diese zu einem Berichtigungsobjekt zusammenzufassen (§ 15a Abs. 3 Satz 2 UStG).



#### PRÜFUNGSTIPP

*In der Steuerberaterprüfung 2024 war eine solche Zusammenfassung für verschiedene Renovierungsarbeiten an einer Immobilie vorzunehmen.*

Nach Abschn. 15a.6 Abs. 11 UStAE sind sämtliche im **zeitlichen Zusammenhang** bezogenen Leistungen, die ein Wirtschaftsgut betreffen und deren Bezug nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten dem Erhalt oder der Verbesserung des Wirtschaftsguts dient, zu einem Berichtigungsobjekt zusammenzufassen. Hiervon kann – so Abschn. 15a.6 Abs. 11 Satz 3 UStAE – vorbehaltlich anderer Nachweise ausgegangen werden, wenn die verschiedenen Leistungen

- für ein bewegliches Wirtschaftsgut **innerhalb von drei Kalendermonaten** und
- für ein unbewegliches Wirtschaftsgut **innerhalb von sechs Monaten** bezogen werden.

Dabei sind auch Leistungen, die von verschiedenen Unternehmern bezogen worden sind, zu berücksichtigen.

#### ► Beispiel:

*Steuerberaterin Konstanze Pagonidis ließ im Jahre 00 für 600.000 € zzgl. 96.000 € USt ein Kanzleigebäude errichten (Berichtigungszeitraum 1.9.00 – 31.8.10). Die ihr in Rechnung gestellte USt von 96.000 € hat sie korrekterweise in voller Höhe als Vorsteuer abgezogen.*

*Anfang Januar 09 lässt sie ihr Besprechungszimmer komplett renovieren. Teppichleger Singer verlangt für die Verlegung des neuen Teppichs 2.500 € zzgl. 475 € USt. Schreinermeister Mößmer stellt für den Einbau der Regale sowie den neuen Besprechungstisch, der mit dem Boden fest verankert ist, 12.000 € zzgl. 2.280 € USt in Rechnung. Steuerberaterin Konstanze Pagonidis zieht die ihr in Rechnung gestellten Umsatzsteuerbeträge nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG ab.*

*Nachdem sie im Osterurlaub eine Millionärin kennen und lieben gelernt hat, setzt sie sich zur Ruhe und vermietet ab 1.7.09 das Kanzleigebäude umsatzsteuerfrei an einen Versicherungsvertreter. Umsatzsteuerliche Beurteilung für das Jahr 09?*

#### ► Lösung:

*Mit der nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG steuerfreien Vermietung haben sich ab 1.7.09 die Verwendungsverhältnisse für das Kanzleigebäude sowie die für die einheitliche Maßnahme „Renovierung Besprechungszimmer“ geändert. Nach § 15a Abs. 3 Satz 2 UStG sind die Leistungen des Teppichlegers und des Schreinermeisters zu einem Berichtigungsobjekt zusammenzufassen, da sie innerhalb von sechs Monaten bezogen wurden (Abschn. 15a.6 Abs. 11 Satz 3 UStAE).*

Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 1 UStG für das Kanzleigebäude:

*Berichtigungszeitraum: 1.9.00 – 31.8.10*

*Jahresbetrag (§ 15a Abs. 5 Satz 1 UStG): 96.000 € : 10 = 9.600 €*

*Änderung im Jahr 09: 50 % mit Berichtigungsbetrag für 09: 4.800 €*

*Erfassung in der Jahreserklärung 09 (§ 44 Abs. 3 Satz 1 UStDV).*

Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 3 Satz 1 Alt. 1, Satz 2 UStG für die Renovierung:

Berichtigungszeitraum: 1.1.09 – 31.12.18

Jahresbetrag, § 15a Abs. 5 Satz 1 UStG (475 € + 2.280 € =) 2.755 € : 10 = 276 €

Änderung im Jahr 09: 50 % mit Berichtungsbetrag für 09: 138 €;

Erfassung in der Jahreserklärung 09 (§ 44 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 UStDV).

Würde man die Leistungen des Teppichlegers und des Schreinermeisters **nicht** nach § 15a Abs. 3 Satz 2 UStG zu einem Berichtigungsobjekt zusammenfassen, würde hinsichtlich der Leistung des Teppichlegers eine Vorsteuerberichtigung nach § 44 Abs. 1 UStDV **gänzlich entfallen**. Die Frage, ob mehrere Maßnahmen zu einem Berichtigungsobjekt zusammenzufassen sind, ist somit ausschließlich für die Anwendbarkeit der **Bagatellregelung des § 44 UStDV** von Belang.

## 5. Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 4 UStG

Nach der Regelung des § 15a Abs. 4 UStG ist eine Vorsteuerberichtigung bei sonstigen Leistungen auch immer dann durchzuführen, wenn die Regelung des § 15a Abs. 3 UStG nicht greift.

### 5.1 Sonstige Leistungen, die nicht an einem Wirtschaftsgut ausgeführt werden

Die Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 4 UStG ist vorzunehmen, wenn der Unternehmer eine sonstige Leistung bezieht, die nicht in ein Wirtschaftsgut eingeht oder an diesem ausgeführt wird und deren Verwendung anders zu beurteilen ist, als dies zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs beabsichtigt war. Sonstige Leistungen, die unter die Berichtungspflicht nach § 15a Abs. 4 UStG fallen, sind beispielsweise:

- Beratungsleistungen (zB. für ein Unternehmenskonzept),
- gutachterliche Leistungen,
- bestimmte Computerprogramme,
- Werbeleistungen,
- Anzahlung für längerfristiges Mietleasing.

### 5.2 Anknüpfung an § 15 Abs. 1 und Abs. 2 UStG

Wird die sonstige Leistung mehrfach zur Erzielung von Einnahmen verwendet, erfolgt die Vorsteuerberichtigung „pro rata temporis“ (§ 15a Abs. 1, Abs. 4 UStG). Wird die bezogene Leistung hingegen nur einmalig zur Erzielung von Umsätzen verwendet, erfolgt die Berichtigung des gesamten Vorsteuerbetrags unmittelbar für den Zeitpunkt der Verwendung (§ 15a Abs. 4 UStG iVm. § 15a Abs. 2 UStG).

### 5.3 Beschränkung des Anwendungsbereichs durch Anlehnung an eine Bilanzierung

Nach § 15a Abs. 4 Satz 2 UStG ist die Vorsteuerberichtigung auf solche sonstigen Leistungen zu beschränken, für die in der Steuerbilanz ein **Aktivierungsgebot** besteht. Unerheblich ist dabei, ob der Unternehmer nach den § 140 AO, § 141 AO tatsächlich zur Buchführung verpflichtet ist (§ 15a Abs. 4 Satz 4 UStG).

#### ► Beispiel:

*Unternehmer U ist Chirurg und schließt mit A einen für die Zeit vom 1.1.00 bis zum 31.12.07 befristeten Leasingvertrag für ein medizinisches Gerät ab. Als Leasingvorauszahlung wird ein Betrag von 100.000 € zzgl. 19.000 € USt vereinbart; Teilleistungen liegen nach der vertraglichen Vereinbarung nicht vor. U leistet im Januar 00 die gesamte Leasingvorauszahlung. U beabsichtigt bei Zahlung, das Gerät zur Ausführung zum Vorsteuerabzug berechtigender Ausgangsumsätze (nicht medizinisch indizierte Schönheitsoperationen) zu verwenden.*



Er nimmt für den Januar 00 den Vorsteuerabzug in voller Höhe vor. U nutzt das Gerät ab dem 1.1.00. Tatsächlich erzielt U ab 1.1.01 nur noch Ausgangsumsätze, die nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen. Bei der Leasingvorauszahlung handelt es sich um eine Ausgabe, die nach handelsrechtlichen Grundsätzen als Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren wäre.

► **Lösung:**

Bei der Leasingvorauszahlung handelt es sich um eine Vorauszahlung für eine sonstige Leistung, die nach § 15a Abs. 4 UStG der Vorsteuerberichtigung unterliegt. Der Vorsteuerabzug ist nach § 15a Abs. 4 UStG iVm. § 15a Abs. 1 UStG „pro rata temporis“ zu berichtigen, da es sich um eine sonstige Leistung handelt, die nicht mit der erstmaligen Verwendung verbraucht ist. Der Berichtigungszeitraum beträgt fünf Jahre und beginnt mit der tatsächlichen Verwendung des Geräts ab 1.1.00. Er endet am 31.12.04. U muss für die Jahre 01 bis 04 mit der jeweiligen Jahreserklärung (§ 44 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 UStDV) eine Vorsteuerberichtigung in Höhe von jeweils 3.800 € zu seinen Ungunsten erklären.

## 6. Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 6 UStG

Für **nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten** (AK/HK) gilt gem. § 15a Abs. 6 UStG ein eigener Berichtigungszeitraum von fünf Jahren bzw. bei Grundstücken/Gebäuden von zehn Jahren. Der eigene Berichtigungszeitraum beginnt nach § 15a Abs. 6, 1 UStG mit der erstmaligen Verwendung des durch die nachträglich AK/HK in seiner Substanz verbesserten, in seinem Wesen veränderten oder über seinen bisherigen Zustand hinaus verbesserten Wirtschaftsguts. Nicht in die Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 6 UStG werden die **Vorsteuern aus Erhaltungsaufwand** einbezogen. Aufwendungen, die ertragsteuerlich Erhaltungsaufwand sind, unterliegen der Berichtigung nach § 15a Abs. 3 UStG (Abschn. 15a.1 Abs. 2 Nr. 6 Satz 3 UStAE). Die **Begriffe** der AK/HK, der nachträglichen AK/HK und der Erhaltungsaufwendungen sind nach den für das **Einkommensteuerrecht** geltenden Grundsätzen auszulegen. Dies gilt jedoch **nicht**, soweit § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG Erhaltungsaufwendungen zu HK umqualifiziert (anschaffungsnahe HK; Abschn. 15.17 Abs. 6 UStAE).

## 7. Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 6a UStG



**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Beispiel zu § 15 Abs 1b UStG – v10236



### **PRÜFUNGSTIPP**

In der Steuerberaterprüfung 2024 war eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 6a UStG zu prüfen, da eine zunächst zur Vermietung beabsichtigte Wohnung unentgeltlich familiär überlassen wurde.

§ 15 Abs. 1b UStG schließt den Vorsteuerabzug für gemischt genutzte Grundstücke (unternehmerisch und unternehmensfremd) aus, soweit die Eingangsleistungen im Zusammenhang mit der unternehmensfremden Verwendung stehen.

► **Beispiel:**

Unternehmensberater U erwirbt am 1.1.00 ein Einfamilienhaus samt Grund und Boden zum Kaufpreis von 1 Mio. € zzgl. 190.000 € USt, das er ab diesem Zeitpunkt zu 20 % unternehmerisch und zu 80 % privat nutzt.

*U kann nur einen Vorsteuerabzug in Höhe von 20 % von 190.000 € = 38.000 € vornehmen (§ 15 Abs. 1b Satz 1 UStG). Die Versteuerung der Privatnutzung als unentgeltliche Wertabgabe entfällt (§ 3 Abs. 9a Nr. 1 Halbsatz 2 UStG).*

Ändert sich innerhalb von zehn Jahren der unternehmerische Verwendungsanteil, erfolgt die Korrektur des ursprünglichen Vorsteuerabzugs nach § 15a Abs. 6a UStG.

► **Fortführung des Beispiels:**

*Unternehmensberater U erweitert seine unternehmerische Nutzung ab dem 1.1.01 auf 50 %.*

*U kommt für das Jahr 01 in den Genuss einer Berichtigung des ursprünglichen Vorsteuerabzugs nach § 15a Abs. 6a UStG zu seinen Gunsten in Höhe von  $(50 \% \cdot 20 \% = 30 \% \times 190.000 \text{ €} / 10) = 5.700 \text{ €}$ . Dasselbe gilt für die Folgejahre 02 bis 09.*

U kommt aber in der Fortführung des Beispiels nur dann in den Genuss der Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 6a UStG, wenn er im Kalenderjahr 00 das Grundstück samt Gebäude vollständig seinem Unternehmen zugeordnet hat (Abschn. 15.6a Abs. 7 Beispiel 1 UStAE). Unternehmer, die ein gemischt genutztes Grundstück/Gebäude erwerben oder herstellen, sollten das Grundstück/Gebäude somit in jedem Fall **im Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt** zu 100 % dem Unternehmen zuordnen und dies dem Finanzamt in einem Schreiben bis zum 31.7. des Folgejahres (Abschn. 15.2c Abs. 16 UStAE) mitteilen, da der Umfang der Zuordnung aus der Geltendmachung des Vorsteuerabzugs aufgrund des Ausschluss des § 15 Abs. 1b UStG nicht ersichtlich ist (Abschn. 15.6a Abs. 7 Beispiel 2 UStAE).

Wird ein teilunternehmerisch genutztes Grundstück, das nach § 15 Abs. 1b UStG nur teilweise zum Vorsteuerabzug berechtigt hat, veräußert, unterliegt der Umsatz **im vollen Umfang der Umsatzsteuer**, wenn keine Geschäftsveräußerung iSv. § 1 Abs. 1a UStG vorliegt und wenn auf die Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG nach § 9 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 UStG wirksam verzichtet wird. Es liegt insoweit eine Änderung der Verhältnisse vor, die nach § 15a Abs. 8 Satz 2 UStG zu einer Vorsteuerberichtigung führt (Abschn. 15.6a Abs. 6 UStAE).

## 8. Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 7 UStG



### VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

*Vorsteuerberichtigung bei Wechsel der Besteuerungsform – v10283*



### PRÜFUNGSTIPP

*In der Steuerberaterprüfung 2020 war aufgrund eines Wechsels der Besteuerungsform von Regelbesteuerung zur Kleinunternehmerregelung § 15a Abs. 7 UStG zu prüfen. In der Steuerberaterprüfung 2023 musste eine Berichtigung erfolgen, da Flächen aus der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung mit Durchschnittssatzbesteuerung umgenutzt wurden und der Regelbesteuerung zugeführt wurden.*

Nach § 15a Abs. 7 UStG ist eine Vorsteuerberichtigung auch beim Wechsel von und zur Durchschnittssatzbesteuerung vorzunehmen. Von § 15a Abs. 7 UStG werden deshalb folgende Wechsel der Besteuerungsform erfasst:

- Regelbesteuerung → Durchschnittssatzbesteuerung nach § 23a UStG oder § 24 UStG,
- Durchschnittssatzbesteuerung nach § 23a UStG oder § 24 UStG → Regelbesteuerung.



#### HINWEIS

*Bis zur Neuregelung des § 19 UStG mit Wirkung zum 1.1.2025 fiel auch der Wechsel von und zur Kleinunternehmerregelung unter § 15a Abs. 7 UStG. Seit 1.1.2025 gilt hier jedoch eine Steuerbefreiung der Umsätze des Kleinunternehmers nach § 19 Abs. 1 UStG, so dass ein Wechsel bereits durch § 15a Abs. 1 bzw. Abs. 2 UStG erfasst wird.*

### 9. Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 8 UStG



#### VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

*Vorsteuerberichtigung bei Entnahme – v10280*

Durch den Berichtigungstatbestand in § 15a Abs. 8 UStG wird das Ausscheiden eines noch verwendungsfähigen Wirtschaftsguts aus dem Unternehmen durch Veräußerung oder Entnahme (§ 3 Abs. 1b UStG) als Verwendungsfall für den restlichen Berichtigungszeitraum (BRZ) fingiert. Veräußerung oder Entnahme eines Wirtschaftsguts gelten dann als Änderung der Verhältnisse für den restlichen BRZ, wenn dieser Umsatz durch Veräußerung oder Entnahme für den Vorsteuerabzug anders zu beurteilen ist als die Verwendungsabsicht oder Verwendung im Zeitpunkt des Leistungsbezugs. Anwendung findet § 15a Abs. 8 UStG lediglich auf Wirtschaftsgüter, die nicht nur einmalig verwendet werden (im Wesentlichen Wirtschaftsgüter, die unter § 15a Abs. 1 UStG fallen). Für Wirtschaftsgüter, deren einmalige Verwendung der Verkauf ist, greift hingegen § 15a Abs. 2 UStG.



#### PRÜFUNGSTIPP

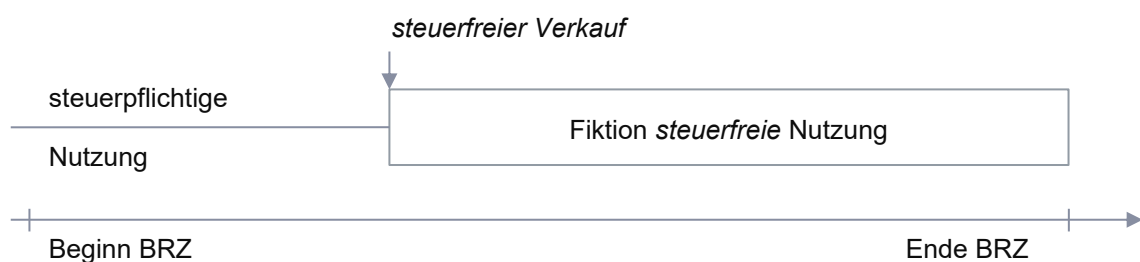
*In der Steuerberaterprüfung 2015 war eine Entnahme iSv. § 15a Abs. 8 UStG Gegenstand der Umsatzsteuer-Teilaufgabe. Dort ging es um die Anschaffung eines Betriebs-Pkw, der zunächst zu 70 % für Fahrten im Zusammenhang mit steuerpflichtigen und zu 30 % für Fahrten im Zusammenhang mit steuerfreien Umsätzen stand. Später wurde der Pkw entnommen, so dass eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a Abs. 8, 9 UStG durchzuführen war. Ein ähnlicher Sachverhalt lag auch der Steuerberaterprüfung 2020 zu Grunde.*

**§ 15a Abs. 9 UStG** enthält eine **Fiktion**, nach der die Berichtigung so vorzunehmen ist, als wäre das Wirtschaftsgut ab Veräußerung/Entnahme unter entsprechend geänderten Verhältnissen weiterhin für das Unternehmen verwendet worden.



#### VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

*Vorsteuerberichtigung § 15a Abs 8, 9 UStG – v10234*

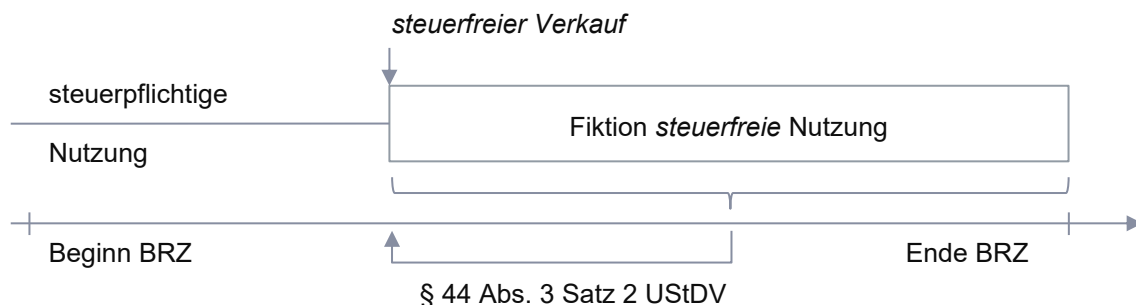






Eine **Änderung** iSd. § 15a Abs. 8 UStG **liegt nur vor**, wenn das vor Ablauf des maßgeblichen BRZ veräußerte oder entnommene Wirtschaftsgut „**noch verwendungsfähig**“ war. Da nach § 15a Abs. 5 Satz 2 UStG eine **kürzere betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer** eines Wirtschaftsguts (weniger als fünf bzw. zehn Jahre) auch eine **Verkürzung des BRZ** zur Folge hat, muss auch eine Berichtigung nach § 15a Abs. 8 UStG entfallen, wenn das Wirtschaftsgut zum Zeitpunkt der Veräußerung oder Entnahme objektiv nicht mehr verwendungsfähig war, so zB. bei außergewöhnlicher technischer oder wirtschaftlicher Abnutzung. Es kann jedoch eine Neuberechnung des Berichtigungsbetrags der Vorjahre erforderlich werden.

Für das **Berichtungsverfahren** bei Veräußerung des Wirtschaftsguts oder der Lieferung gem. § 3 Abs. 1b UStG schreibt § 44 Abs. 3 Satz 2 UStDV vor, dass die Vorsteuerberichtigung nicht erst in der Jahreserklärung, sondern bereits für den Voranmeldungszeitraum vorzunehmen ist, in dem die Veräußerung oder Entnahme erfolgt ist. Da durch Veräußerung oder Lieferung des Wirtschaftsguts gem. § 3 Abs. 1b UStG für den gesamten restlichen BRZ endgültige Fakten geschaffen werden, können auch steuerliche Folgerungen aus diesem Vorgang umgehend mit Ablauf des betreffenden Voranmeldungszeitraums gezogen werden.



Dabei ist anzumerken, dass die der steuertechnischen Vereinfachung dienende Regelung in § 44 Abs. 3 Satz 2 UStDV die Frage der **materiell-rechtlichen Berechtigung zur Vorsteuerberichtigung** für das einzelne Kalenderjahr des BRZ **unberührt** lässt. Das auf den ersten Blick überraschende Ergebnis einer Vorsteuerberichtigung, die nach § 44 Abs. 3 Satz 2 UStDV für den gesamten restlichen BRZ vorgenommen wird, bei der jedoch die Voraussetzungen für die Berichtigung in jedem einzelnen Jahr dieses BRZ vorliegen müssen, macht das folgende Beispiel deutlich.

► **Beispiel:**

A lässt sich von dem Fertighaushersteller F im Kj. 00 zum Preis von 180.000 € zzgl. 34.200 € USt in Kempten-St. Mang ein Fertighaus erstellen, das zum 1.12.00 bezugsfertig übergeben wird. Weil A nicht ausschließen kann, dass sie aus beruflichen Gründen nach Stuttgart umziehen muss, bezieht sie zunächst das Haus nicht selbst, sondern geht bereits vor Baubeginn auf das Angebot des Herstellers ein, das Fertighaus für die Zeit vom 1.12.00 bis zum 30.11.03 für eine monatliche Miete von 1.000 € zzgl. 190 € USt an F als Musterhaus zu vermieten; F liefert nur Fertighäuser zur Bebauung kundeneigener Grundstücke. A wird tatsächlich nach Stuttgart versetzt. Sie verkauft das Hausgrundstück mit Wirkung vom 1.12.03 zum Preis von 275.000 € steuerfrei an K, der es fortan mit seiner Familie bewohnt.

► **Lösung:**

Wegen der Verwendung des Hauses zur Ausführung steuerpflichtiger Umsätze (grundsätzlich steuerfrei nach § 4 Nr. 12 Satz 1 Buchst. a UStG, aber zulässige Option gem. § 9 UStG) konnte A im BZ 00 die USt von 34.200 € in vollem Umfang als Vorsteuer abziehen.

Aufgrund der steuerfreien Veräußerung (keine Geschäftsveräußerung gem. § 1 Abs. 1a UStG, weil nicht an einen Unternehmer für dessen Unternehmen veräußert) am 1.12.03 ist gem. § 15a Abs. 8 UStG eine Änderung in der Verwendung des Grundstücks eingetreten; es ist daher gem. § 15a Abs. 9 UStG iVm. § 44 Abs. 3 UStDV für den gesamten restlichen BRZ im VAZ 12/03 eine Berichtigung durchzuführen.

*Der Berichtigungsbetrag errechnet sich wie folgt:*

- Vorsteuer gesamt: 34.200 €
- BRZ 1.12.00 – 30.11.10 (§ 15a Abs. 1 UStG)
- Jahresbetrag:  $\frac{1}{10}$  des Gesamtvorsteuerbetrags 3.420 € (§ 15a Abs. 5 Satz 1 UStG)
- im Kalenderjahr 03 bleiben abziehbar  $\frac{11}{12}$  von 3.420 € = 3.135 €, nichtabziehbar 285 €
- Änderungsprozentsatz im Kj. 03 ( $100 \% \times \frac{1}{12} =$ ) = 8,33 %
- Änderungsbetrag (3.420 € × 8,33 %) 285 €

*Eine Berichtigung für das Kj. 03 ist gem. § 44 Abs. 2 UStDV nicht vorzunehmen, da die Änderung weniger als 10 Prozentpunkte und nicht mehr als 1.000 € beträgt.*

- Änderung für die Kalenderjahre 04 mit 09:  $100 \% \text{ von } 3.420 € \times 6 \text{ Jahre} = 20.520 €$
- Änderung für das Kalenderjahr 10 (bis 30.11.10):  $100 \% \text{ von } 3.420 € \times \frac{11}{12} = 3.135 €$

*Vorsteuerberichtigung zuungunsten der A im VAZ 12/03 gesamt 23.655 €*



## IV. ÜBUNGSFALL

### 1. Sachverhalt

Eberhard Maier betreibt ein Bauunternehmen, mit dem er sowohl als Generalunternehmer fremde Grundstücke bebaut als auch als Bauträger eigene Grundstücke bebaut und anschließend veräußert. Mit seiner Bauträgertätigkeit erzielt er 70 % seiner Umsätze. Er errichtet in Landsberg, Kirchgasse 40, auf einem vor 15 Jahren erworbenen Grundstück ein Gebäude mit insgesamt vier Einheiten. Die zutreffende Vorsteuern in Höhe von 20.000 € aus dem Grundstückserwerb hatte Maier nicht geltend gemacht, da er das Grundstück ursprünglich steuerfrei veräußern wollte. Jede der errichteten Einheiten hat eine Nutzfläche von 200 m<sup>2</sup>. Das Gebäude wurde im Februar 00 fertiggestellt. Maier beabsichtigte nun, zwei Einheiten als Wohnräume steuerfrei und die anderen Einheiten als Büroräume steuerpflichtig zu verkaufen. Von den insgesamt zutreffend in Rechnung gestellten Vorsteuerbeträgen von 800.000 € entfielen auf die Wohnräume 300.000 € und auf die Büroräume 500.000 €. Die Vorsteuern hat Maier in maximal zulässiger Höhe abgezogen. Nach kurzer Suche konnte er einen Erwerber, die Kreisel GmbH, finden, die das Grundstück mit Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten zum 1.4.00 erwarb, um es anschließend zu vermieten.

### 2. Aufgabe

Beurteilen Sie den angeführten Sachverhalt in seiner umsatzsteuerlichen Auswirkung auf Eberhard Maier im Besteuerungszeitraum 00. Hierbei ist insbesondere auf die Umsatzart, die Steuerpflicht, die Bemessungsgrundlage für steuerpflichtige Umsätze und auf den Vorsteuerabzug einzugehen. Die Umsatzsteuer für steuerpflichtige Umsätze ist zu berechnen.

Wo es der Sachverhalt erlaubt, ist auch anzugeben, in welchem Voranmeldungszeitraum die Steuer entsteht und die Vorsteuer abgezogen werden kann.

Begründen Sie bitte Ihre Entscheidungen unter Angabe der gesetzlichen Bestimmungen.



#### **ALLGEMEINE HINWEISE**

*Gehen Sie davon aus, dass – sofern möglich – vollumfänglich auf Steuerbefreiungen verzichtet wird und ordnungsgemäße Rechnungen im Zeitpunkt der Leistungsausführung vorlagen.*

### 3. Lösung



**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

*Besprechung Übungsfall USt 10 – v13128*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Punkte |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soll   | Ist |
| <p><b>Errichtung des Gebäudes</b></p> <p>Maier kann den Vorsteuerabzug aus den Herstellungskosten zur Errichtung des Gebäudes geltend machen, soweit er beabsichtigt, das Gebäude steuerpflichtig zu veräußern. Soweit hingegen eine steuerfreie Veräußerung beabsichtigt ist, liegen Ausschlussumsätze nach § 15 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG, § 4 Abs. 9 Buchst. a UStG vor. Da es sich um Vorsteuern für Herstellungskosten des Gebäudes handelt, können diese nicht direkt einem bestimmten Gebäudeteil zugeordnet werden, sondern sind nach dem allgemeinen Flächenaufteilungsschlüssel des Gebäudes nach § 15 Abs. 4 Satz 1 und Satz 3 UStG abziehbar. Maier konnte folglich <math>800.000 \text{ €} \times \frac{1}{2} = 400.000 \text{ €}</math> Vorsteuern abziehen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2      |     |
| <p><b>Veräußerung des Grundstücks</b></p> <p>Es liegt keine Geschäftsveräußerung im Ganzen vor, da Maier keinen gesondert geführten Unternehmensteil veräußert, für den der Erwerber das Unternehmen des Maier fortführt (§ 1 Abs. 1a UStG). Mit der Veräußerung des Grundstücks erbringt Maier eine Lieferung (§ 3 Abs. 1 UStG) mit Ort in Landsberg (§ 3 Abs. 7 Satz 1 UStG), die im Inland steuerbar (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG) und grds. steuerfrei (§ 4 Nr. 9 Buchst. a UStG) ist. Da Maier an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen (Vermietungsunternehmen der Kreisel GmbH) veräußert, konnte er vollumfänglich (s. Bearbeitungshinweise) auf die Umsatzsteuerbefreiung im notariellen Kaufvertrag (§ 9 Abs. 1, Abs. 3 Satz 2 UStG) verzichten. Dass die Kreisel GmbH das Grundstück ggf. teilweise steuerfrei vermietet, hat auf die Möglichkeit der Option zur Steuerpflicht hinsichtlich der Grundstücksveräußerung keine Auswirkung.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>&gt;&gt;&gt; HINWEIS</b></p> <p><i>Hiervon zu unterscheiden ist natürlich, ob die Option in der Praxis tatsächlich durchsetzbar wäre, wenn der Erwerber nur steuerfreie Umsätze erzielt und damit kein Recht auf Vorsteuerabzug aus dem Erwerb hätte.</i></p> </div> <p>Die Veräußerung erfolgt folglich steuerpflichtig.</p> <p>Maier schuldet die Umsatzsteuer jedoch nicht, da die Steuerschuldnerschaft nach § 13b Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 Satz 1 UStG auf die Kreisel GmbH als Erwerber übergeht.</p> | 5      |     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| <b>Vorsteuerberichtigung</b><br>Da die Veräußerung voll steuerpflichtig erfolgt, der Vorsteuerabzug aus dem Grundstückserwerb in voller Höhe bzw. aus der Errichtung teilweise ausgeschlossen war, liegt eine Änderung der Verhältnisse vor. Es handelt sich um ein Wirtschaftsgut, das nur einmalig zur Ausführung von Umsätzen verwendet wird, so dass §15a Abs. 2 Satz 1 UStG greift und das Grundstück keinem Berichtigungszeitraum unterliegt.<br>§ 15a Abs. 8 UStG greift hier nicht, da hier ein Wirtschaftsgut vorliegen müsste, das mehrmalig verwendet wird. | 3         |  |
| <b>Grundstück</b><br>Ursprünglich waren 0 % der Vorsteuern abzugsfähig. Da das Grundstück zu 100 % steuerpflichtig veräußert wurde, liegt eine Nutzungsänderung von 100 % vor.<br><b>Gebäude</b><br>Ursprünglich waren 50 % der Vorsteuern abzugsfähig. Da das Gebäude zu 100 % steuerpflichtig veräußert wurde, liegt eine Nutzungsänderung von 50 % vor.                                                                                                                                                                                                             | 2         |  |
| <b>Grundstück</b><br>Das gesamte Vorsteuervolumen beträgt 20.000 €, so dass sich ein Berichtigungsbetrag von $20.000 \text{ €} \times 100 \% = 20.000 \text{ €}$ ergibt.<br><b>Gebäude</b><br>Das gesamte Vorsteuervolumen beträgt 800.000 €, so dass sich ein Berichtigungsbetrag zu Gunsten von Maier in Höhe von $800.000 \text{ €} \times 50 \% = 400.000 \text{ €}$ ergibt.                                                                                                                                                                                       | 2         |  |
| Die Vorsteuerberichtigung ist im VAZ der Veräußerung im April 00 in Höhe von insgesamt 420.000 € vorzunehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         |  |
| <b>GESAMTPUNKTZAHL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15</b> |  |





**HABEN SIE ANREGUNGEN?**  
Wir freuen uns über Ihr Feedback!